



ESTADO DO MARANHÃO

DIÁRIO OFICIAL



PODER EXECUTIVO

ANO CV Nº 165 SÃO LUÍS, QUINTA-FEIRA, 25 DE AGOSTO DE 2011 EDIÇÃO DE HOJE: 34 PÁGINAS

SUMÁRIO

Poder Executivo	01
Casa Civil	28
Secretaria de Estado da Desenvolvimento, Indústria e Comércio ..	29
Secretaria de Estado da Fazenda	29
Secretaria de Estado da Saúde	30
Secretaria de Estado da Educação	31
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social	31
Secretaria de Estado da Justiça e da Administração	
Penitenciária	32
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão	33

PODER EXECUTIVO

DECRETO Nº 27.639, DE 25 DE AGOSTO DE 2011

Aprova o Regimento da Secretaria de Estado de Minas e Energia, e dá outras providências.

A GOVERNADORA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos III e V do art. 64 da Constituição Estadual e de acordo com o disposto nas Leis nº 9.340, de 28 de fevereiro de 2011 e nº 9.380, de 23 de maio de 2011,

DECRETA:

Art. 1º Fica aprovado o Regimento da Secretaria de Estado de Minas e Energia, na forma do disposto no Anexo deste Decreto.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO,
EM SÃO LUÍS, 25 DE AGOSTO DE 2011, 190º DA INDEPENDÊNCIA E 123º DA REPÚBLICA.

ROSEANA SARNEY
Governadora do Estado do Maranhão

LUIS FERNANDO MOURA DA SILVA
Secretário-Chefe da Casa Civil

FÁBIO GONDIM PEREIRA DA COSTA
Secretário de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão

LUÍS RICARDO SOUSA GUTERRES
Secretário de Estado de Minas e Energia

ANEXO

REGIMENTO DA SECRETARIA DE ESTADO DE MINAS E ENERGIA

TÍTULO I DA NATUREZA E FINALIDADE

Art. 1º A Secretaria de Estado de Minas e Energia, constituída nos termos da Lei nº 9.380, de 23 de maio de 2011 e organizada pelo Decreto nº 27.446, de 06 de junho de 2011, tem por finalidade formular, implementar, coordenar, acompanhar e executar a política governamental de aproveitamento e exploração dos recursos minerais e energéticos assim como o desenvolvimento dos programas, projetos, processos e atividades relacionados a minas e energia e a outros segmentos industriais e comerciais correlatos, nos limites da competência do Estado.

TÍTULO II DAS COMPETÊNCIAS

CAPÍTULO I DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

Seção I Do Secretário de Estado

Art. 2º Ao Secretário de Estado de Minas e Energia, além das competências previstas na Constituição do Estado do Maranhão, compete ainda:

I - assessorar o Governador do Estado na formulação, coordenação e articulação de políticas públicas voltada para minas e energia;

II - aprovar os planos de trabalho e as propostas orçamentárias anuais e serem executadas pela Secretaria;

III - exercer a representação política e institucional do setor específico da pasta, promovendo contatos e relações com autoridades e organizações de diferentes níveis governamentais e não governamentais;

IV - articular, promover, fiscalizar e executar programas de cooperação com organismos municipais, estaduais, nacionais e internacionais, públicos e privados, voltados à implementação do desenvolvimento dos programas, projetos, processos e quaisquer atividades relacionados a minas e energia;

V - despachar com o Governador;

VI - indicar o Subsecretário o seu substituto, e na ausência e impedimentos deste, o Secretário-Adjunto, de acordo com o disposto no art.67 da Lei nº 9.340, de 28 de fevereiro de 2011;

VII - atender às solicitações e convocações da Assembleia Legislativa;



VIII - atender prontamente às requisições e pedidos de informações do Judiciário, Legislativo, Tribunal de Contas do Estado, Ministério Público, Procuradoria Geral do Estado e Defensoria Pública-Geral do Estado;

IX - promover reuniões periódicas de coordenação entre diferentes escalões hierárquicos da Secretaria;

X - autorizar a instalação de processos de licitação ou propor a sua dispensa ou declaração de inexigibilidade, nos termos da legislação específica;

XI - referendar atos, contratos ou convênios de que a Secretaria seja parte, ou firmá-los, quando tiver competência delegada;

XII - ordenar despesas, conforme previsto em lei;

XIII - fazer indicação ao Governador do Estado para provimento de cargos em comissão atribuir gratificações e adicionais na forma da legislação em vigor e instaurar processo disciplinar no âmbito da Secretaria;

XIV - contratar, quando necessário, consultores e prestadores de serviços na forma da lei;

XV - desempenhar outras funções determinadas pelo Governador do Estado nos limites de sua competência constitucional e legal.

CAPÍTULO II

DAS UNIDADES DE ASSESSORAMENTO DIRETO AO SECRETÁRIO DE ESTADO

Seção I

Do Gabinete do Secretário

Art. 3º Ao Gabinete do Secretário compete:

I - planejar, dirigir, coordenar e orientar a execução das atividades do Gabinete;

II - assistir ao Secretário de Estado em sua representação política e social;

III - prestar assistência direta e imediata ao Secretário de Estado na execução de suas atribuições e compromissos oficiais;

IV - elaborar atos e documentos, promover e controlar os serviços de apoio administrativos do Gabinete;

V - coordenar a veiculação de informações institucionais da Secretaria em parceria com a Secretaria de Estado da Comunicação Social - SECOM;

VI - coordenar as atividades de cerimonial e promover a comunicação oficial da Secretaria;

VII - acompanhar os trâmites de documentos da Secretaria;

VIII - coordenar o relacionamento social, político e administrativo do Secretário de Estado;

IX - analisar e instruir despachos em relação a propostas, requerimentos e processos encaminhados para avaliação e decisão do Secretário de Estado;

X - atender o público, organizar pauta de audiências do Secretário de Estado, coordenar o fluxo de entrada e saída dos visitantes;

XI - coordenar as visitas oficiais bem como as entrevistas nos meios de divulgação, além do fluxo de informações e as relações públicas da Secretaria;

XII - selecionar, classificar e arquivar a documentação do Gabinete;

XIII - transmitir ordem de despachos do Secretário de Estado às demais unidades administrativas da Secretaria;

XIV - minutar e autorizar a distribuição das correspondências do Secretário de Estado;

XV - dirigir, supervisionar e controlar os trabalhos sob sua responsabilidade;

XVI - encaminhar processos e expedir as correspondências emitidas pelo Gabinete;

XVII - analisar relatórios com base em conhecimento técnico, científico e informações levantadas, visando subsidiar o Secretário de Estado;

XVIII - manter a ordem e o bom relacionamento entre os servidores, nos seus vários níveis de atuação, promovendo um ambiente propício ao trabalho, com respeito mútuo, organização, dedicação e zelo para o bom desempenho da Secretaria;

XIX - executar outras atividades que lhes sejam determinadas dentro de sua área de atuação.

Seção II

Da Assessoria de Planejamento e Ações Estratégicas

Art. 4º À Assessoria de Planejamento e Ações Estratégicas além das competências estabelecidas na alínea "b" do inciso II do art. 12 da Lei nº 9.340, de 28 de fevereiro de 2011 e no § 2º do art. 2º do Decreto nº 27.261, de 02 de março de 2011, compete ainda:

I - desenvolver, em conjunto com a Secretaria-Adjunta e demais unidades administrativas, o planejamento estratégico das ações da Secretaria;

II - prestar assessoramento ao Secretário de Estado no estabelecimento de diretrizes e políticas de ação, fornecendo alternativas de solução para o aperfeiçoamento do sistema político-administrativo da Secretaria;

III - assessorar o Secretário de Estado em suas decisões;

IV - realizar, periodicamente, reuniões com as equipes da Secretaria, com vistas à discussão sobre desenvolvimento das atividades de cada área;

V - submeter à apreciação do Secretário de Estado propostas estratégicas para melhoria de atuação das áreas da Secretaria;

VI - fornecer dados ao Secretário de Estado para sua participação em reuniões, conferências, palestras e entrevistas;

VII - articular-se com entidades públicas e privadas, tendo em vista os interesses da Secretaria;

VIII - propor estudos, elaboração de projetos e trabalhos técnicos de interesse da Secretaria;

IX - coordenar a elaboração da proposta do Plano Plurianual de Investimentos da Secretaria;



X - coordenar a elaboração da proposta orçamentária da Secretaria, envolvendo todas as unidades das áreas meio e fim e promover sua consolidação;

XI - acompanhar a execução orçamentária;

XII - elaborar relatórios mensais, semestrais e anuais, a partir dos relatórios oriundos dos setores da Secretaria, sobre as atividades realizadas;

XIII - identificar os meios e instrumentos de capacitação necessários ao desenvolvimento da Assessoria;

XIV - coletar informações para o planejamento com vistas a subsidiar às demais unidades administrativas na elaboração de estudos, planos, programas e projetos;

XV - executar outras atividades que lhes sejam determinadas dentro de sua área de atuação.

Seção III Da Assessoria Jurídica

Art. 5º À Assessoria Jurídica compete:

I - cumprir normas e procedimentos estabelecidos pela Procuradoria-Geral do Estado;

II - prestar assistência jurídica à Secretaria;

III - assessorar na elaboração e proposição de projetos de lei, decretos, regulamentos e demais atos normativos;

IV - instruir, para encaminhamento, os processos afetos à Procuradoria-Geral do Estado;

V - assegurar patrocínio judiciário em processos, ações e recursos em que a Secretaria ou seus membros sejam partes intervenientes;

VI - elaborar e analisar atos administrativos de interesses da Secretaria;

VII - elaborar minutas de contratos, convênios, acordos e ajustes de interesses da Secretaria e de quaisquer outros documentos de natureza jurídica com base em informações prestadas pelas partes interessadas;

VIII - analisar e aprovar os editais elaborados pela Comissão Setorial de Licitação;

IX - analisar os processos licitatórios, para que seja verificado o cumprimento do que determina o art. 38 da Lei nº 8.666/93, com vistas a homologação do resultado pela Secretaria;

X - coleccionar, estudar e manter atualizados dados referentes à legislação, jurisprudência, doutrina e pareceres que sejam direta ou indiretamente de interesses da Secretaria;

XI - propor ou opinar quanto a projetos de lei, decretos e regulamentos de interesse da Secretaria;

XII - acompanhar a publicação dos contratos, convênios, acordos e ajustes de interesse da Secretaria;

XIII - providenciar extrato de publicação dos contratos e convênios firmados pela Secretaria;

XIV - avocar os processos, autos e expedientes administrativos em tramitação ou arquivados, quando relacionados com a matéria em exame na Assessoria Jurídica;

XV - executar outras atividades que lhes sejam determinadas dentro de sua área de atuação.

CAPÍTULO III DAS UNIDADES DE SUPORTE OPERACIONAL

Seção I Da Unidade Gestora de Atividades Meio

Art. 6º À Unidade Gestora de Atividades Meio compete planejar, coordenar e gerenciar as atividades relativas a administração e finanças de acordo com o estabelecido em legislação específica.

Subseção I Da Supervisão Administrativo-Financeira

Art. 7º À Supervisão Administrativo-Financeira compete:

I - elaborar e gerenciar projetos da área de recursos humanos;

II - planejar, programar, acompanhar e avaliar, a execução das atividades de treinamento e desenvolvimento de recursos humanos;

III - acompanhar e avaliar o desempenho de funcionários em estágio probatório;

IV - prestar assessoramento às chefias imediatas nos assuntos relativos à gestão e desenvolvimento de recursos humanos;

V - cumprir e fazer cumprir normas e procedimentos operacionais estabelecidos pela legislação em vigor;

VI - elaborar a folha de pagamento de pessoal conforme instruções da Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPLAN;

VII - promover e executar o cadastramento ou alteração de dados cadastrais do servidor no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP;

VIII - elaborar e declarar em Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP'S no Sistema de Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - SEFIP, dados correspondentes a autônomos e servidores públicos, cujos valores constituem, fatos geradores de contribuições previdenciárias, de acordo com a legislação vigente;

IX - elaborar e apresentar à Secretaria da Receita Federal a Declaração do Imposto de Renda Retida na Fonte - DIRF correspondente às pessoas jurídicas e físicas que pagaram ou creditaram, rendimentos em que tenha havido retenção do imposto de renda na fonte, de acordo com a legislação vigente;

X - proceder o cancelamento de consignações facultativas por solicitação do servidor na folha de pagamento, de acordo com as normas vigentes;

XI - prestar conta dos contracheques não recebidos pelos servidores com a SEPLAN;

XII - exercer a guarda de contracheques não recebidos e liberá-los, quando for o caso;



XIII - autorizar bloqueio e desbloqueio de pagamento dos servidores;

XIV - controlar o quadro de pessoal e respectiva lotação;

XV - preparar a documentação relativa a todo e qualquer evento de pessoal;

XVI - organizar e manter atualizado o cadastro funcional e a documentação dos servidores;

XVII - controlar o resumo de frequência dos servidores;

XVIII - elaborar e controlar a escala de férias dos servidores;

XIX - informar a situação funcional dos servidores quando solicitada em processo;

XX - emitir e expedir Certidão de Tempo de Serviço e outros documentos relativos a pessoal;

XXI - orientar os servidores quanto aos seus direitos e deveres;

XXII - avaliar, para fins de progressão, o desempenho dos servidores do órgão;

XXIII - encaminhar, à Secretaria Adjunta de Seguridade dos Servidores Públicos da SEPLAN o dossiê do servidor em processo de aposentadoria, após publicação do Ato no Diário Oficial do Estado;

XXIV - encaminhar, mensalmente, Boletim Informativo sobre os eventos de pessoal para todas as unidades administrativas do órgão;

XXV - administrar convênios e benefícios;

XXVIII - identificar as necessidades e programar a aquisição de material;

XXIX - instruir processos de aquisição de material e equipamentos;

XXX - executar a compra de material quando por dispensa de licitação;

XXXI - receber o material de acordo com a rotina constante do Manual de Normas e Procedimentos Administrativos;

XXXII - atender às solicitações internas de material;

XXXIII - efetuar o registro físico-financeiro;

XXXIV - identificar as necessidades de registro de material no Sistema Integrado de Administração de Serviços para Estados e Municípios - SIAGEM;

XXXV - emitir parecer em processo, quando do não recebimento de material;

XXXVI - promover o tombamento e o registro analítico dos bens patrimoniais;

XXXVII - proceder registro das mutações físicas e financeiras ocorridas com relação a cada bem patrimonial;

XXXVIII - manter sob sua guarda a documentação relativa a cada bem patrimonial;

XXXIX - encaminhar por meio de processo, a relação dos bens móveis patrimoniais que deverão ser descartados, com respectiva baixa-patrimonial no Sistema Integrado de Administração de Serviços para Estados e Municípios - SIAGEM, à Unidade Gestora do Sistema de Patrimônio da SEPLAN;

XL - encaminhar à SEPLAN, por meio de processo, a relação dos bens móveis patrimoniais a serem alienados;

XLI - exercer a fiscalização quanto ao uso e guarda dos bens patrimoniais;

XLII - proceder anualmente, o inventário dos itens em estoque e dos bens patrimoniais;

XLIII - elaborar projeto básico e específico para aquisição de combustível, refeição e hospedagens bem como controlar a demanda;

XLIV - executar, controlar e supervisionar as atividades relativas a copa, recepção, transporte e telecomunicação;

XLV - inspecionar, periodicamente, as condições das instalações físicas, elétricas, hidráulicas e sanitárias dos prédios e tomar providências necessárias para sua conservação e manutenção;

XLVI - tomar as providências quando de acidentes ou ocorrências que envolvam os veículos;

XLVII - proceder a guarda, manutenção, conservação e recuperação dos veículos e seus equipamentos;

XLVIII - controlar os gastos com combustíveis, lubrificantes, peças e outros decorrentes da utilização dos veículos;

XLIX - manter regularizada a documentação dos veículos;

L - atender às requisições internas de veículos, orientando e controlando a sua utilização;

LI - instruir processos de contratação de serviços;

LII - executar registros e liquidação das despesas referentes a contratos, no módulo de contratos do Sistema Integrado de Administração de Serviços para Estados e Municípios - SIAGEM;

LIII - acompanhar a execução e movimentação dos créditos de natureza orçamentária e produzir dados para as alterações que se fizerem necessárias;

LIV - executar o orçamento;

LV - analisar, interpretar e classificar as despesas, conforme legislação em vigor;

LVI - adequar as despesas aos recursos financeiros disponíveis;

LVII - zelar pela aplicação da legislação orçamentária, tributária e fiscal, no âmbito operacional;

LVIII - verificar a exatidão e legalidade da documentação licitatória da despesa, antes da emissão do empenho;

LIX - emitir relatórios de acompanhamento da execução orçamentária e das disponibilidades de recursos orçamentários e financeiros;

LX - fornecer dados à Assessoria de Planejamento e Ações Estratégicas para o acompanhamento e a avaliação dos projetos e atividades;



LXI - cumprir normas e procedimentos operacionais pertinentes ao SIAFEM estabelecidos pela Secretaria-Adjunta de Planejamento e Orçamento da SEPLAN;

LXII - elaborar, na forma dos padrões estabelecidos, e expedir nos prazos determinados, os balancetes e outras demonstrações contábeis-financeiras;

LXIII - elaborar relatórios de acompanhamento;

LXIV - preparar prestação de contas da CCL, em conformidade com as normas específicas estabelecidas pelo Tribunal de Contas do Estado;

LXV - registrar e acompanhar toda a documentação contábil;

LXVI - manter registro e controle dos adiantamentos concedidos, controlar prazos, e analisar as prestações de contas, relacionar os funcionários que estiverem em alcance, e comunicar à Secretaria-Adjunta de Planejamento e Orçamento da SEPLAN;

LXVII - preparar o recolhimento de saldos de adiantamentos e de outros;

LXVIII - cuidar do acompanhamento, analisando, interpretando e ajustando os balanços, balancetes e outros demonstrativos financeiros produzidos pelo Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM-MA e Secretaria-Adjunta de Planejamento e Orçamento da SEPLAN;

LIX - organizar, controlar e manter arquivo da documentação do setor, visando à elaboração de uma base de dados para atendimento a consultas e verificações;

LXX - preparar as relações de restos a pagar e de despesas de exercícios anteriores;

LXXI - emitir informações sobre Imposto de Renda Retido na Fonte aos prestadores de serviços;

LXXII - acompanhar os créditos nas contas dos fornecedores por meio dos relatórios do Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM-MA;

LXXIII - executar outras atividades que lhes sejam determinadas dentro de sua área de atuação.

Seção II

Da Comissão Setorial de Licitação

Art. 8º À Comissão Setorial de Licitação compete:

I - realizar as licitações nas modalidades e limites que lhe forem delegados;

II - emitir parecer adjudicatório decorrente de dispensa e inexigibilidade de licitação, até o valor estabelecido pela Comissão Central Permanente de Licitação - CCL;

III - requerer ao setor interessado ou a pessoas físicas ou jurídicas especializadas pareceres técnicos e quaisquer outras diligências destinadas a esclarecer ou complementar a instrução dos procedimentos licitatórios e outros de interesse do órgão;

IV - manifestar-se circunstanciada e conclusivamente nos recursos administrativos e nas representações contra decisões de que não caibam recursos para instâncias hierárquicas superiores, relativamente às licitações, dispensas e inexigibilidades a seu cargo;

V - analisar e instruir os processos de licitação, dispensa e inexigibilidade bem como os sistemas auxiliares de licitação (sistema de registro de preços, credenciamento e pré-qualificação);

VI - encaminhar à CCL os processos que trata o inciso V deste artigo, acompanhados, quando for o caso, das minutas do edital e seus anexos;

VII - diligenciar para que seus atos tenham a mais ampla divulgação, além das publicações obrigatórias;

VIII - pronunciar-se sobre a aplicação de sanções a licitantes, fornecedores, prestadores de serviços e agentes públicos que praticarem atos em desacordo com a lei, com este Regimento e com as demais normas aplicáveis à espécie, inclusive as condições do edital e do contrato, relativamente às licitações, dispensas e inexigibilidades a seu cargo;

IX - opinar sobre a celebração de termo aditivo, subcontratação e rescisões de contrato decorrentes das licitações, dispensas e inexigibilidades adjudicadas pela Comissão Setorial de Licitação - CSL;

X - sugerir à CCL a adoção de medidas para o aperfeiçoamento e simplificação dos processos de licitação;

XI - elaborar relatórios circunstanciados de suas atividades;

XII - executar outras atividades que lhes sejam determinadas dentro de sua área de atuação.

CAPÍTULO IV

DAS UNIDADES DE ATUAÇÃO PROGRAMÁTICA

Seção I

Da Secretaria-Adjunta de Minas e Energia

Art. 9º À Secretaria-Adjunta de Minas e Energia compete programar, coordenar e gerenciar as atividades relativas a minas, energia, petróleo e gás

Subseção I

Da Unidade Gestora de Minas

Art. 10 . À Unidade Gestora de Minas compete:

I - analisar, propor, orientar, articular e supervisionar a execução de medidas que envolvam os diferentes níveis do Governo com os setores públicos e privados no tocante ao desenvolvimento mineral;

II - fomentar a participação da iniciativa privada, oferecendo oportunidade de investimento em áreas de exploração mineral;

III - desenvolver gestões junto aos órgãos responsáveis pela infraestrutura básica, objetivando gerar condições essenciais para a viabilidade dos projetos de mineração do Estado;

IV - conhecer, disciplinar e supervisionar a execução de medidas para a defesa, preservação e exploração econômica dos recursos minerais do Estado;

V - divulgar oportunidades de investimentos para o desenvolvimento da mineração;

VI - promover a elaboração e a atualização do mapeamento geológico, hidrológico e os levantamentos geofísicos do Estado;

VII - promover o intercâmbio com órgãos e entidades congêneres;

VIII - formular e implementar políticas minerais para o Estado;

IX - executar outras atividades que lhes sejam determinadas dentro de sua área de atuação.

Subseção II **Da Unidade Gestora de Energia**

Art. 11 . À Unidade Gestora de Energia compete:

I - propor, orientar, articular e analisar medidas que envolvam os diferentes níveis do Governo com os setores públicos e privados, no tocante ao desenvolvimento energético;

II - identificar, em conjunto com os órgãos, entidades afins e o setor privado, as necessidades energéticas do Estado e propor medidas que garantam a infraestrutura energética para dar suporte ao desenvolvimento do setor produtivo do Estado;

III - identificar oportunidades de investimentos para o setor de energia;

IV - identificar e propor processos tecnológicos adequados às novas oportunidades energéticas do Estado;

V - promover estudos e pesquisas para a implantação de novos sistemas de transformação energética, visando à substituição de combustíveis fósseis;

VI - promover e incentivar estudos sobre fontes convencionais e alternativas de energia;

VII - promover o intercâmbio de informações e cooperação técnica com órgãos e entidades congêneres;

VIII - subsidiar o Secretário de Estado na formulação e implementação da política energética do Estado;

IX - participar com órgãos e entidades congêneres da execução de programas federais afetos ao setor energético visando ao desenvolvimento sustentável;

X - executar outras atividades que lhes sejam determinadas dentro de sua área de atuação.

CAPÍTULO IV

Subseção III **Da Unidade Gestora de Petróleo e Gás**

Art. 12 . À Unidade Gestora de Petróleo e Gás compete:

I - promover estudos sobre as áreas prioritárias, atividades e temas relevantes em pesquisa e desenvolvimento tecnológico para o setor de petróleo, gás natural e biocombustíveis;

II - analisar e propor o credenciamento das instituições habilitadas a participar e executar atividades de pesquisa e desenvolvimento tecnológico para o setor de petróleo, gás natural e biocombustíveis;

III - acompanhar a dinâmica do mercado de petróleo, gás natural e biocombustíveis, especialmente em ações conjuntas com outras unidades da estrutura organizacional da Secretaria, produzindo o conhecimento necessário;

IV - monitorar, avaliar e propor medidas preventivas e corretivas, visando garantir a adequada participação dos derivados de petróleo, do gás natural e dos combustíveis renováveis, na matriz energética nacional;

V - executar outras atividades que lhes sejam determinadas dentro de sua área de atuação.

TÍTULO III **DAS ATRIBUIÇÕES**

CAPÍTULO I **DAS ATRIBUIÇÕES COMUNS**

Art. 13. Ao Subsecretário, Secretário-Adjunto, Gestores, Presidente da Comissão Setorial de Licitação, Chefe de Assessoria, Chefe de Gabinete e Supervisor cabe desempenhar as seguintes atribuições:

I - dirigir, supervisionar e controlar os trabalhos sob sua responsabilidade;

II - apresentar relatórios à chefia imediata;

III - fornecer dados para elaboração da programação orçamentária;

IV - requisitar, distribuir e movimentar o pessoal necessário às atividades de sua unidade administrativa;

V - sugerir à chefia imediata a designação ou dispensa de servidores para exercício de cargos comissionados, funções gratificadas e outras gratificações;

VI - identificar as necessidades de mudança organizacional, treinamento ou readaptação de seu pessoal, propondo o atendimento ao órgão competente;

VII - propor à Supervisão Administrativo-Financeira a escala anual de férias do pessoal lotado em sua unidade;

VIII - prever, requisitar e conservar materiais necessários às atividades da sua unidade administrativa;

IX - assistir ao chefe imediato no âmbito de suas atribuições;

X - executar outras atribuições que lhes sejam determinadas dentro de sua área de atuação.

CAPÍTULO II **DAS ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS**

Seção I **Do Secretário de Estado**

Art. 14 . Ao Secretário de Estado de Minas e Energia cabe desempenhar as seguintes atribuições:

I - assessorar o Governador do Estado em assuntos relacionados com sua área de atuação;

II - dirigir, coordenar, controlar e fiscalizar as atividades das unidades administrativas da Secretaria;

III - propor ao Governador do Estado a nomeação e exoneração de titulares de cargos em comissão;

IV - baixar portarias e instruções, ordens de serviço e outros atos administrativos, no âmbito de suas atribuições;

V - avocar e decidir, quando julgar conveniente, qualquer matéria administrativa incluída na sua área de competência;

VI - aplicar penalidades disciplinares conforme legislação em vigor;



VII - autorizar a emissão de empenhos e a realização de despesas e pagamentos;

VIII - assinar contratos, convênios, consórcios e outros ajustes de interesse da Secretaria;

IX - autorizar a dispensa de licitação nos termos da legislação que rege a matéria;

X - delegar as atribuições aos subordinados por ato expresso e formal;

XI - desempenhar outras funções que lhes forem determinadas pelo Governador do Estado, dentro de suas atribuições específicas na forma constitucional e legal.

Seção II

Do Subsecretário

Art. 15 . Ao Subsecretário, além das atribuições previstas no art.13 deste Regimento, são deferidas as seguintes:

I - auxiliar diretamente o Secretário de Estado no desempenho de suas atribuições;

II - elaborar estudos e preparar informações por solicitação do Secretário de Estado;

III - substituir o Secretário de Estado nos seus afastamentos, ausências e impedimentos, conforme designação específica;

IV - desempenhar outras atividades que lhes forem determinadas pelo Secretário de Estado, dentro de suas atribuições específicas na forma constitucional e legal.

Seção III

Do Secretário-Adjunto

Art. 16 . Ao Secretário-Adjunto, além das atribuições previstas no art.13 deste Regimento, são deferidas as seguintes:

I - auxiliar o Secretário de Estado no exercício de suas atribuições;

II - submeter à consideração do Secretário de Estado, os assuntos que excedam a sua competência;

III - propor ao Secretário de Estado a criação, transformação, ampliação, fusão e extinção de unidades administrativas, quando necessário;

IV - aprovar e avaliar programas de trabalho e sua execução nas unidades administrativas sob sua responsabilidade;

V - apreciar e emitir parecer em expedientes, processos e relatórios de interesse da Secretaria;

VI - propor o plano anual de trabalho ou programas específicos das unidades de atuação programática da Secretaria;

VII - desempenhar outras funções que lhes sejam determinadas pelo Secretário de Estado dentro de suas atribuições específicas, na forma constitucional e legal.

Seção IV

Do Gestor de Atividades Meio

Art. 17 . Ao Gestor de Atividades Meio, além das atribuições previstas no art. 13 deste Regimento, são deferidas as seguintes:

I - planejar, coordenar, acompanhar, controlar e avaliar as atividades desenvolvidas na Supervisão Administrativo-Financeira;

II - autorizar o arquivamento ou desarquivamento de processos;

III - manter atualizado o controle da movimentação de entradas e saídas de moveis, equipamentos, utensílios e material de consumo da Secretaria;

IV - fornecer ao Secretário de Estado, ao Subsecretário e ao Secretário-Adjunto, dados ou informações relativas às atividades desenvolvidas;

V - surgir e adotar medidas necessárias a melhoria da execução de suas atividades;

VI - emitir parecer em matéria submetida à sua apreciação;

VII - desincumbir-se de outras atribuições que lhes sejam determinadas dentro de sua área de atuação.

Seção V

Do Gestor de Minas

Art. 18 . Ao Gestor de Minas, além das atribuições previstas no art.13 deste Regimento, são deferidas as seguintes:

I - planejar, coordenar, acompanhar, controlar e avaliar as atividades de minas;

II - autorizar o arquivamento ou desarquivamento de processos relativos à minas;

III - fornecer ao Secretário de Estado, ao Subsecretário e ao Secretário-Adjunto, dados ou informações relativas às atividades de sua área;

IV - surgir e adotar medidas necessárias a melhoria da execução de suas atividades;

V - emitir parecer em matéria submetida à sua apreciação;

VI - desincumbir-se de outras atribuições que lhes sejam determinadas dentro de sua área de atuação.

Seção VI

Do Gestor de Energia

Art. 19 . Ao Gestor de Energia, além das atribuições previstas no art.13 deste Regimento, são deferidas as seguintes:

I - planejar, coordenar, acompanhar, controlar e avaliar as atividades de energia;

II - autorizar o arquivamento ou desarquivamento de processos relativos à energia;

III - fornecer ao Secretário de Estado, ao Subsecretário e ao Secretário-Adjunto, dados ou informações relativas às atividades de sua área;

IV - surgir e adotar medidas necessárias a melhoria da execução de suas atividades;

V - emitir parecer em matéria submetida à sua apreciação;

VI - desincumbir-se de outras atribuições que lhes sejam determinadas dentro de sua área de atuação.

Seção VII Do Gestor de Petróleo e Gás

Art. 20 . Ao Gestor de Petróleo e Gás, além das atribuições previstas no art.13 deste Regimento, são deferidas as seguintes:

I - planejar, coordenar, acompanhar, controlar e avaliar as atividades de petróleo e gás;

II - autorizar o arquivamento ou desarquivamento de processos relativos à petróleo e gás;

III - fornecer ao Secretário de Estado ao Subsecretário e ao Secretário-Adjunto, dados ou informações relativas às atividades de sua área;

IV - surgir e adotar medidas necessárias a melhoria da execução de suas atividades;

V - emitir parecer em matéria submetida à sua apreciação;

VI - desincumbir-se de outras atribuições que lhes sejam determinadas dentro de sua área de atuação.

Seção VIII Do Supervisor

Art. 21 . Ao Supervisor, além das atribuições previstas no art.13 deste Regimento, são deferidas as seguintes:

I - assessorar o chefe imediato;

II - participar da formulação das políticas do Estado na sua área de ação;

III - desincumbir-se de outras atribuições que lhes sejam determinadas dentro de sua área de atuação.

Seção IX Do Chefe de Gabinete

Art. 22 . Ao Chefe de Gabinete, além das atribuições previstas no art.13 deste Regimento, são deferidas as seguintes:

I - promover a administração geral do Gabinete e assistência ao Secretário de Estado no desempenho de suas atribuições;

II - transmitir ordens e despachos do Secretário de Estado às demais unidades administrativas da Secretaria;

III - recepcionar pessoas que se dirijam à Secretaria;

IV - divulgar interna e externamente as realizações da Secretaria;

V - auxiliar na organização, coordenação e controle das ações do Gabinete;

VI - coordenar a agenda social do Secretário de Estado;

VII - desincumbir-se de outras atribuições que lhes sejam determinadas dentro de sua área de atuação.

Seção X Do Chefe da Assessoria de Planejamento e Ações Estratégicas

Art. 23 . Ao Chefe da Assessoria de Planejamento e Ações Estratégicas, além das atribuições previstas no art.13 deste Regimento, são deferidas as seguintes:

I - prestar assessoramento ao Secretário de Estado na elaboração de diretrizes e políticas de ação e propor medidas para aperfeiçoamento do sistema administrativo;

II - realizar atividades com equipe técnica objetivando a melhoria no desempenho dos setores;

III - assessorar o Secretário de Estado em reuniões, palestras, conferências e entrevistas;

IV - coordenar, supervisionar e acompanhar as atividades técnicas da assessoria nos setores da Secretaria;

V - elaborar proposta orçamentária anual da Secretaria, acompanhar o andamento e disseminar as informações junto as áreas da Secretaria;

VI - submeter a apreciação do Secretário de Estado as propostas de ações a serem desenvolvidas e executadas pelas áreas da Secretaria;

VII - elaborar as propostas de suplementação de crédito orçamentário;

VIII - efetuar a apropriação física das despesas no SIAFEM e disseminar as informações junto a direção da Secretaria;

IX - acompanhar e realizar o lançamento das metas físicas e financeiras das ações programáticas junto ao Sistema Informatizado de Planejamento, Coordenação e Avaliação - SISPCA da SEPLAN;

X - elaborar os relatórios trimestrais e de gestão da Secretaria, tendo como referências as informações oriundas das diversas áreas;

XI - acompanhar, em articulação com a Supervisão Administrativa-Financeira da Secretaria, por meio de relatório semanal os gastos, remanejamentos e custos orçamentários, e informar o Secretário de Estado;

XII - desincumbir-se de outras atribuições que lhes sejam determinadas dentro de sua área de atuação.

Seção XI Do Secretário Executivo

Art. 24. Ao Secretário Executivo são deferidas as atribuições de:

I - manter atualizado o cadastro de autoridades e instituições de interesse da Secretaria;

II - redigir minutas de ofícios, memorandos, telegramas e cartas;

III - anotar e lembrar os compromissos do chefe imediato;

IV - arquivar cópias de expedientes e outros documentos;

V - formar e distribuir processos e documentos;

VI - controlar, no âmbito do Gabinete, a tramitação de processos e outros expedientes;

VII - preparar requisições externas de material e solicitação de serviços e providenciar o seu encaminhamento;

VIII - receber e efetuar ligações telefônicas;

IX - desincumbir-se de outras atribuições que lhes sejam determinadas dentro de sua área de competência.



Seção XII Do Assessor Jurídico

Art. 25 . Ao Assessor Jurídico são deferidas as seguintes atribuições:

I - representar a Secretaria na qualidade de preposto, nas causas em que ela for autora, ré ou terceira interveniente junto ao Judiciário, aos colegiados ou tribunais administrativos, conforme determinação do Secretário de Estado, do Subsecretário ou do Secretário-Adjunto;

II - executar outras atribuições que lhes sejam determinadas dentro de sua área de atuação.

Seção XIII Dos Assessores

Art. 26 . Aos Assessores são deferidas as seguintes atribuições:

I - assessorar o chefe imediato na sua área de atuação;

II - desincumbir-se de outras atribuições que lhes sejam determinadas dentro de sua área de atuação.

Art. 27 . Este Regimento entra em vigor na data de sua publicação.

DECRETO Nº 27.640, DE 25 DE AGOSTO DE 2011

Disciplina o funcionamento das Unidades Prisionais do Estado do Maranhão e dá outras providências.

A GOVERNADORA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos III e V do Art. 64, da Constituição Estadual, e de acordo com o disposto na Lei nº 9.340, de 28 de fevereiro de 2011,

DECRETA:

TÍTULO I DO OBJETO E DAS FINALIDADES DAS UNIDADES PRISIONAIS

Art. 1º As normas estabelecidas neste Decreto aplicam-se aos presos provisórios; aos condenados a penas privativas de liberdade nos regimes fechado e semiaberto e aos submetidos a medidas de segurança, no que couber.

Art. 2º À Secretaria de Estado da Justiça e da Administração Penitenciária, por meio das Unidades Prisionais e dos demais órgãos que a compõe, cabe promover a custódia, a execução penal, a medida de segurança e a ressocialização dos indivíduos presos provisórios, condenados e internados, bem como acompanhar e fiscalizar o cumprimento das penas e medidas alternativas.

Art. 3º A administração das Unidades Prisionais é dividida por região, sendo realizada por meio da Secretaria-Adjunta de Estabelecimentos Penais e da Secretaria-Adjunta de Justiça, responsável por garantir o desenvolvimento da política penitenciária; a correta aplicação das normas e diretrizes estabelecidas pela Secretaria de Estado da Justiça e da Administração Penitenciária e a execução das atividades a elas inerentes.

TÍTULO II DOS TIPOS DE UNIDADES PRISIONAIS

Art. 4º O sistema penitenciário do Estado do Maranhão, que integra a estrutura básica da Secretaria de Estado da Justiça e da Administração Penitenciária, sob a coordenação da Secretaria-Adjunta de Estabelecimentos Penais e da Secretaria-Adjunta de Justiça é constituído por:

I - Unidades Penitenciárias;

II - Casa de Detenção;

III - Centros de Ressocialização;

IV - Casa de Assistência ao Albergado e Egresso;

V - Central de Custódia de Presos de Justiça;

VI - Centro de Detenção Provisória;

VII - Centro de Observações Criminológicas;

VIII - Centro de Reeducação e Integração Social das Mulheres Apenadas.

TÍTULO III DAS FASES EVOLUTIVAS INTERNAS

Art. 5º A pena privativa de liberdade é executada de forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinado pela autoridade judicial competente, quando o preso tiver cumprido o lapso temporal exigido por lei no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo Diretor da Unidade Prisional, respeitadas as normas que vedam a progressão.

Parágrafo único. Para a avaliação comportamental de que trata o caput deste artigo, deve ser observado o disposto nos artigos 99 a 104 deste Decreto.

Art. 6º A execução administrativa da pena, respeitadas os requisitos legais, desenvolve-se, necessariamente, obedecendo às seguintes fases:

I - procedimento de inclusão, no decorrer de até dez dias;

II - regime de observação, no decorrer de até vinte dias;

III - desenvolvimento do processo de execução da pena, compreendendo as fases processuais, a evolução psicossocial, educacional e o mérito comportamental.

TÍTULO IV DA INCLUSÃO, DO REGIME DE OBSERVAÇÃO DO PRESO, DA TRANSFERÊNCIA E DA SAÍDA

CAPÍTULO I DA INCLUSÃO

Art. 7º Nenhum preso é incluído, excluído ou removido de uma Unidade Prisional sem ordem expressa da autoridade competente.

Art. 8º A inclusão é o procedimento adotado quando do ingresso do preso em Unidades Prisionais da Secretaria de Estado da Justiça e da Administração Penitenciária, nas seguintes situações:

I - quando oriundo de carceragens não pertencentes à Secretaria de Estado da Justiça e da Administração Penitenciária, observadas as normas específicas que regem o tema;

II - quando oriundo de outra Unidade Prisional da estrutura da Secretaria de Estado da Justiça e da Administração Penitenciária, a título de movimentação externa definitiva ou trânsito.

Art. 9º Quando da inclusão em Unidade Prisional, o preso oriundo de carceragens da Secretaria de Estado da Segurança Pública deve se submeter, obrigatoriamente, aos seguintes procedimentos:

I - revista pessoal e de seus objetos, com sujeição a equipamentos detector de metal e raio-X;

II - higienização pessoal;

III - identificação, inclusive fotográfica e dactiloscópica;

IV - substituição de vestuário civil pelo uniforme padrão adotado, se houver;

V - entrega de objetos e de valores, cuja posse não seja permitida, mediante inventário e contrarrecibo;

VI - sujeição a exame médico admissional e preventivo;

VII - entrevista com a área de segurança e disciplina;

VIII - entrevista com a área de reintegração.

§1º A devolução dos objetos e dos valores, de que trata o inciso V deste artigo, somente deve ocorrer em razão de liberdade definitiva do preso, da Unidade Prisional onde se encontra em cumprimento de pena.

§2º Na hipótese de transferência do preso para outra Unidade Prisional, os objetos e valores pessoais serão encaminhados no prazo de até quinze dias.

Art. 10 . Quando do ingresso do preso, a qualquer título, em Unidade Prisional da rede da Secretaria de Estado da Justiça e da Administração Penitenciária, deve ser comunicado, pela assistência social da Unidade, à família do preso ou à pessoa por ele indicada, acerca do local da prisão onde se encontra.

Parágrafo único . O disposto no caput deste artigo deve ser aplicado aos presos que estiverem em trânsito, em período de inclusão ou em regime de observação.

Art. 11 . Quando da inclusão de preso estrangeiro, deve o Diretor da Unidade Prisional, no primeiro dia útil subsequente, oficiar ao Consulado, comunicando sobre o local e data de recolhimento; condições físicas e de saúde em que se encontra; existência de advogado para sua defesa e outras informações que se fizerem necessária.

Art. 12 . O preso deve receber informações escritas sobre as normas que orientam o seu tratamento; as imposições de caráter disciplinar bem como sobre os seus direitos e deveres, sendo prestadas, verbalmente, essas informações, aos presos analfabetos e com limitações de comunicação.

Art. 13 . O responsável pela inclusão do preso, deve se certificar das condições físicas deste ao adentrar a Unidade Prisional da estrutura da Secretaria de Estado da Justiça e da Administração Penitenciária.

§1º Detectados indícios de ter sido violada a integridade física ou moral do preso bem como verificada situação de saúde debilitada, deve ser imediatamente comunicado ao Diretor da Unidade Prisional.

§2º Recebida a comunicação, o Diretor da Unidade Prisional deve, de pronto, adotar as providências administrativas, de acordo com o fato gerador, sob pena de responsabilidade se assim não fizer.

Art. 14 . O preso que estiver em período de inclusão tem direito à audiência com seu defensor.

Art. 15 . O preso que estiver em período de inclusão tem direito a receber visita de pessoa devidamente inscrita em seu rol de visitantes, por até duas horas, a critério da direção.

CAPÍTULO II DO REGIME DE OBSERVAÇÃO

Art. 16 . O regime de observação deve ser contado a partir do término do período de inclusão, devendo vigorar por até vinte dias.

Art. 17 . Permitindo a arquitetura da Unidade Prisional assim como suas características, durante o período de observação, deve o preso habitar cela situada em local distinto das outras, podendo ser concedida até duas horas por dia de sol, em horário diverso dos demais presos.

Art. 18 . O preso que estiver em regime de observação tem direito à audiência com seu defensor.

Art. 19 . O preso que estiver em regime de observação tem direito a receber visita de pessoa devidamente inscrita em seu rol de visitantes, por até duas horas, a critério da direção.

CAPÍTULO III DA TRANSFERÊNCIA

Art. 20 . A transferência do preso de uma Unidade Prisional para outra, dar-se-á nas seguintes condições:

I - por ordem judicial;

II - por ordem técnico-administrativa;

III - a requerimento do interessado.

Seção I Por Ordem Judicial

Art. 21 . A transferência provisória ou definitiva do preso de uma Unidade Prisional para outra, por ordem judicial, dar-se-á nas seguintes circunstâncias:

I - por sentença de progressão ou regressão de regime;

II - para apresentação judicial dentro e fora da Comarca;

III - para tratamento psiquiátrico, desde que haja indicação médica;

IV - em qualquer circunstância, mais adequada ao cumprimento da sentença, em outro Estado da Federação e a juízo da autoridade judiciária competente.

Seção II Por Ordem Técnico-Administrativa

Art. 22 . A Secretaria de Estado da Justiça e da Administração Penitenciária, em caráter excepcional, e mediante justificativa plausível, determinará a transferência do preso, de uma a outra Unidade Prisional nas seguintes circunstâncias:

I - por solicitação do Diretor da Unidade, conforme indicação da Comissão Técnica de Classificação e demais áreas de avaliação;

II - no caso de doença que exija tratamento hospitalar do preso, quando a Unidade Prisional não dispuser de infraestrutura adequada, devendo a solicitação ser feita pela autoridade médica, ratificada pelo Diretor da Unidade;

III - por interesse da Administração, com vistas a preservação da segurança e disciplina.



Parágrafo único . A transferência de preso condenado ou provisório será, no prazo improrrogável de vinte e quatro horas, comunicada, ao juízo das execuções penais ou ao juízo responsável pelo processo.

Seção III A Requerimento do Interessado

Art. 23 . O preso, seus familiares ou seu procurador poderão requerer sua transferência, ao Diretor do estabelecimento respectivo, para Unidade Prisional do mesmo regime quando:

I - conveniente, por ser na região de residência ou domicílio da família, devidamente comprovado;

II - necessária a adoção de Medida Preventiva de Segurança Pessoal, e a Unidade Prisional não dispuser de recurso para administrá-la.

Art. 24 . Em caso de deferimento, o Diretor da Unidade de origem deverá instruir expediente motivado à Unidade Prisional pretendida, constando:

I - petição assinada pelo requerente ou termo de declaração, onde justifique os motivos da pretensão;

II - qualificação e extrato da situação processual do sentenciado;

III - informações detalhadas das condições de saúde, trabalho, instrução e conduta prisional;

IV - manifestação do Diretor da Unidade Prisional, sobre a conveniência ou não da transferência.

Art. 25 . A direção da Unidade pretendida, após manifestação fundamentada, no prazo de trinta dias, devolverá o expediente à Unidade de origem para as providências cabíveis.

Art. 26 . A Unidade Prisional pretendida poderá manifestar-se por permuta do requerente, por outro ali incluído, juntando ao expediente original, as mesmas informações contidas no pedido de transferência a ela encaminhado.

§1º Havendo concordância entre as Unidades Prisionais, a permuta será solicitada oficialmente ao juízo competente, pela unidade de origem, ficando o expediente nela arquivado.

§2º Concretizada a transferência por esse meio, o preso peticionário somente poderá solicitar nova transferência depois de decorridos cento e oitenta dias, no mínimo, salvo em casos excepcionais.

Art. 27 . Caso não haja concordância, o Diretor da Unidade de origem poderá submeter o pedido à apreciação superior, cientificando o requerente da decisão final.

Art. 28 . Quando ocorrer transferência temporária de presos entre as Unidades Prisionais, deverá haver acompanhamento de informações referentes à disciplina, saúde, execução da pena e visitas a estes, a fim de orientar procedimento na Unidade de destino.

Parágrafo único . No caso de remoção definitiva, além das providências constantes do caput deste artigo, o preso deverá ser acompanhado de seu prontuário e pertences pessoais.

CAPÍTULO IV DA SAÍDA

Art. 29 . A saída do preso da Unidade Prisional dar-se-á nos seguintes casos:

I - pelo término do cumprimento da pena, devidamente reconhecido por sentença do Juízo das Execuções Criminais e Corregedor dos Presídios;

II - em virtude de algum benefício legal que lhe tenha sido concedido, sempre por ordem escrita da Autoridade Judiciária competente;

III - para atendimento de requisições administrativas ou policiais, mediante escolta e autorização escrita do Juiz das Execuções Criminais e Corregedor dos Presídios;

IV - para atendimento de requisições judiciais, mediante escolta;

V - em caráter excepcional, mediante autorização da direção do Estabelecimento Prisional, nos casos e na forma estabelecidos nos artigos 120 e 121 da Lei de Execuções Penais.

TÍTULO V DOS DIREITOS, DOS DEVERES E DAS RECOMPENSAS

CAPÍTULO I DOS DIREITOS

Art. 30 . Constituem direitos básicos e comuns dos presos provisórios, condenados e internados:

I - ser tratado com humanidade, com respeito à dignidade inerente ao ser humano e com igualdade, exceto quanto às exigências de individualização da pena;

II - ter preservada sua individualidade, observando-se o chamamento pelo próprio nome e o uso de número de matrícula somente para qualificação em documentos penitenciários;

III - receber assistência material que garanta as necessidades básicas no que concerne:

a) à alimentação balanceada e suficiente, observando-se o cardápio padrão e o consumo per capita por refeição bem como as dietas, quando necessárias, mediante prescrição médica;

b) ao vestuário digno e padronizado;

c) às condições de habitabilidade adequadas, conforme padrões estabelecidos pela Lei de Execução Penal e pela Organização Mundial de Saúde;

d) às instalações e aos serviços de saúde, educação, trabalho, esporte e lazer, proporcionando a distribuição do tempo para o trabalho, o descanso e a recreação.

IV - receber visitas do cônjuge, do companheiro(a), de parentes e amigos e outras comuns de ambos os sexos, com estrita observância às disposições deste Decreto, podendo ser suspenso ou restringido tal direito por ato motivado do Diretor da Unidade, no caso de cometimento de falta grave;

V - saída da cela para banho de sol diário, por período de até duas horas, em local adequado e que proporcione o desenvolvimento de atividade física, fornecendo a assistência necessária;

VI - requerer autorização para exercer quaisquer atos civis que preservem sua família e seu patrimônio;

VII - receber assistência jurídica gratuita, durante a execução da pena, nos termos da Lei de Execução Penal, e desde que não tenha advogado particular;

VIII - ser atendido pelo serviço social, extensivo aos familiares e pela psicologia;

IX - receber instrução escolar básica, cívica, profissionalizante, complementadas pelas atividades sócioeducativas e culturais, integradas às ações de segurança e disciplina;

X - participar do processo educativo de formação para o trabalho produtivo, que envolva hábitos e demanda do mercado externo;

XI - executar trabalho remunerado, de acordo com sua aptidão, ou aquele que exercia antes da prisão, desde que cabível na Unidade Prisional, seja por questão de segurança ou pelos limites da administração;

XII - a constituição de pecúlio;

XIII - a possibilidade de trabalho particular em horas livres, a critério do Diretor da Unidade Prisional;

XIV - a laborterapia, conforme suas aptidões e condições psicológicas e físicas;

XV - à remição pelo trabalho e pelo estudo, conforme dispuser a norma local ou o juízo competente;

XVI - receber tratamento médico-hospitalar e odontológico gratuitos, com os recursos humanos e materiais da própria Unidade Prisional ou do Sistema Único de Saúde (SUS);

XVII - contratar, por meio de familiares ou dependentes, profissionais médicos e odontológicos de confiança pessoal, a fim de acompanhar ou ministrar o tratamento, observadas as normas institucionais vigentes;

XVIII - a prática religiosa, com liberdade de culto, dentro da programação da Unidade Prisional;

XIX - acesso aos meios de comunicação social e à informação, obedecidas as normas contidas neste Decreto, por meio de:

a) correspondência escrita, em sua própria língua, quando se tratar de estrangeiro;

b) leitura de jornais e revistas sócioeducativas que não comprometam a moral e os bons costumes;

c) acesso à biblioteca da Unidade Prisional e à posse de livros particulares, instrutivos ou recreativos;

d) acesso a aparelho de rádios difusão de uso coletivo ou individual, nos moldes do disposto no artigo 186 deste Decreto;

e) acesso à TV de uso coletivo ou individual, obedecendo as disposições constantes nos artigos 187 a 191 deste Decreto;

XX - a prática artística, desportiva e de lazer, conforme programação da Unidade Prisional;

XXI - a audiência com as diretorias, respeitadas as normas das respectivas áreas de atuação;

XXII - ter sua conduta carcerária individualizada, evitando dessa forma receber indevidamente a aplicação de sanções coletivas;

XXIII - a entrevista pessoal e reservada com seu advogado;

XXIV - a reabilitação das faltas disciplinares;

XXV - a proteção contra qualquer forma de sensacionalismo;

XXVI - solicitar medida preventiva de segurança pessoal;

XXVII - solicitar remoção para outra Unidade Prisional, no mesmo regime, desde que atendidos os requisitos estabelecidos pela administração;

XXVIII - tomar ciência, mediante contrarrecibo, expedido pela área competente, da guarda dos pertences de que não possa ser portador;

XXIX - acomodação em alojamento coletivo ou individual, dentro das exigências legais, podendo manter em seu poder, salvo situações excepcionais, trocas de roupa de uso pessoal, de cama, banho e material de higiene;

XXX - solicitar, por meio da área de segurança e disciplina, a mudança de cela, que pode ser autorizada após avaliação dos motivos e das possibilidades da Unidade Prisional;

XXXI - ser informado sobre as normas que devem ser observadas na Unidade Prisional;

XXXII - acesso às áreas assistenciais da Unidade Prisional, respeitados os horários estipulados pela administração local, salvo nos casos que requerem urgência;

XXXIII - apresentar solicitação ou queixas ao Diretor da Unidade ou ao funcionário autorizado a representá-lo, com direito à pronta resposta, exceto quando se tratar de matéria evidentemente fútil ou destituída de fundamentos;

XXXIV - apresentar solicitação ou queixa por escrito, à autoridade administrativa, judiciária ou a qualquer outra autoridade apropriada, por meio dos canais competentes;

XXXV - ser transportado em condições ou situações que não lhe imponham sofrimentos físicos e que não sejam degradantes e desumanas, de acordo com o preconizado na Lei Federal nº. 8.653, de 10 de maio de 1993, sendo observadas as necessidades básicas no que tange a:

- a) água;
- b) alimentação;
- c) higiene;
- d) ventilação apropriada;

XXXVI - espaço adequado em veículo de proporções condizentes com o número de presos a ser transportados;

XXXVII - ser informado e esclarecido sobre os motivos que ensejaram a aplicação das sanções disciplinares a ele impostas; das transferências, ou quaisquer assuntos pertinentes a sua situação, sendo cientificados, também, os familiares por meio dos assistentes sociais;

XXXVIII - ser informado sobre as decisões judiciais que instuam expedientes de benefícios, desde que não tenha advogado particular;

XXXIX - ser submetido a exame de saúde admissional e preventivo, no período máximo de quarenta e oito horas contadas da data do seu ingresso, a qualquer título, na Unidade Prisional, a fim de verificar as condições acerca da sua integridade psicofísica bem como examinar a existência, ocasional, de sinais que denunciem a prática de espancamento, maus tratos ou debilidade física causada por doença ou outra enfermidade;

XL - extrato de boletim informativo, obedecida à seguinte periodicidade:



a) noventa dias a contar da data da inclusão na Unidade Prisional;

b) noventa dias a contar da juntada de algum documento que altere a situação informada anteriormente;

c) até o último dia do mês de fevereiro de cada ano, para os que se encontram em cumprimento de pena privativa de liberdade, em regimes fechado e semiaberto.

XLI - em caso de falecimento, doenças, acidentes graves ou transferência do preso para outro estabelecimento, o Diretor comunicará imediatamente ao cônjuge ou, se for o caso, a parente próximo ou a pessoa previamente indicada;

XLII - ser informado imediatamente, do falecimento ou de doença grave do cônjuge, companheiro(a), ascendente, descendente ou irmão, podendo ser permitida a visita a estes, sob custódia.

Art. 31. São assegurados, também, além dos direitos constantes no artigo 30 deste Decreto, outros que se aplicam à gravidez, ao parto, ao cuidado com os filhos e à atenção básica às necessidades da mulher presa, entre os quais:

I - assistência pré-natal;

II - parto em unidades hospitalares do serviço de saúde pública;

III - guarda do recém-nascido, durante o período de lactância, pelo período de até seis meses, em local adequado, mesmo quando houver restrições de amamentação;

IV - tratamento preventivo, curativo e de acompanhamento de Doenças Sexualmente Transmissíveis e outras;

V - ações para detecção e controle de doenças predominantes no grupo feminino, principalmente o câncer do colo do útero e da mama;

VI - ações de planejamento familiar e acesso aos métodos anticoncepcionais existentes;

VII - atenção psicológica e social especializadas, destinadas ao atendimento das necessidades da mulher presa;

VIII - às gestantes, puerperais e aos recém-nascidos são assegurados também:

a) atendimento pré-natal e pós-parto especializado para os casos de transmissão verticalizada de doenças, principalmente HIV, tétano neonatal e sífilis congênita;

b) alimentação e dieta nutricional específica, visando o desenvolvimento saudável da gravidez, das condições do parto, da lactação, do puerpério, e do recém-nascido;

c) realização do “teste do pezinho” para identificar eventual existência de fenilcetonúria; do teste para detectar eventual hipotireoidismo e outros testes preventivos necessários;

d) acesso à imunização.

Parágrafo único. A atenção básica especializada, destinada ao atendimento das necessidades da mulher presa, consiste, também, na assistência material, social, educacional e de trabalho, sendo-lhe asseguradas as oportunidades e as facilidades necessárias para seu retorno ao convívio social; os cuidados com sua saúde física e mental e a preservação moral, intelectual e social, em todos os estágios do cumprimento de sua pena.

Art. 32. Aos presos recolhidos em regime de trânsito, deve ser assegurado o direito à visita de uma pessoa constante em seu rol de visitas, a critério do Diretor da Unidade Prisional, em dia útil, por até duas horas.

Parágrafo único. No caso de ocorrer a necessidade de pronta remoção do preso para outra Unidade Prisional, definitiva ou provisoriamente, a data da visita, de que trata o caput deste artigo pode ser cancelada, com aviso oportuno à família, a fim de evitar viagem ou deslocamento inúteis.

Art. 33. Aos presos portadores de necessidades especiais, permanentes ou temporárias, são asseguradas, também, além daquelas previstas em lei, condições adequadas para o cumprimento digno da pena, de modo a proporcionar uma vida decente, tão normal e plena quanto possível.

§1º Devem ser oferecidas condições de habitabilidade adequadas às necessidades desses presos, de modo que o convívio deles independa da ajuda de funcionários e de outros presos.

§2º É obrigatório capacitá-los a tornarem-se tão confiantes quanto possível, incentivando-os ao trabalho conforme suas capacidades, à recreação e às demais atividades que venham a produzir o mesmo efeito.

§3º As necessidades especiais devem ser consideradas em todos os estágios de planejamento social, assistencial, material e administrativo.

Art. 34. Aos presos de cidadania estrangeira, considerando-se as dificuldades inerentes à sua condição, devem ser observadas, além das explicitadas neste Decreto, as seguintes garantias fundamentais:

I - aprendizado da língua portuguesa e dos costumes deste país, por meio do convívio com os brasileiros e das aulas lecionadas na Unidade Prisional;

II - identificação, dentre os servidores, a fim de solucionar problemas de imperiosa comunicação, daqueles que possam prestar auxílio na interpretação e na tradução do idioma;

III - facilitação do acesso aos advogados públicos e aos respectivos consulados, com vistas, dentre outros, aos benefícios previstos no curso da execução penal;

IV - recebimento, por meio das pessoas constantes em seu rol de visitas, de gêneros alimentícios da tradição de cada nacionalidade, religiosa ou não, na quantidade regulamentar e conforme a permissão da direção da Unidade Prisional, adotadas as cautelas em favor da ordem e da segurança.

§1º A Unidade Prisional deve adotar procedimentos que facilitem o contato do preso, de nacionalidade estrangeira, com os respectivos consulados e outras circunstâncias favoráveis à sua condição, inclusive permitindo o convívio dos estrangeiros entre si.

§2º Deve ser providenciado o acesso desses presos às atividades laborativas, lhes sendo sugeridas as que forem compatíveis com suas habilidades e capacidades, dentro das possibilidades da Unidade Prisional.

CAPÍTULO II DOS DEVERES

Art. 35. Constituem deveres dos presos:

I - respeito às autoridades constituídas, funcionários e outros presos;



II - informar-se sobre as normas a serem observadas na Unidade Prisional, respeitando-as;

III - acatar as determinações emanadas de qualquer funcionário, quando no desempenho de suas funções;

IV - manter comportamento adequado em todo o período em que estiver sob a custódia do Estado e cumprir fielmente a sentença;

V - submeter-se à sanção disciplinar imposta;

VI - abster-se de participar de movimento individual ou coletivo de tentativa ou consumação de fuga ou abandono, bem como não constranger os outros presos a tal ato;

VII - abster-se de liderar, participar ou favorecer movimentos de greve e subversão da ordem e da disciplina ou constranger os outros presos ou seus familiares a compactuar com tais atos;

VIII - zelar pelos bens patrimoniais e materiais que lhes forem destinados, direta ou indiretamente, ficando proibidas quaisquer modificações, adaptações ou improvisações, de modo a produzir risco para si ou para qualquer pessoa, ou a interferir na vigilância da Unidade Prisional;

IX - ressarcir o Estado e terceiros pelos danos materiais a que derem causa, de forma culposa ou dolosa;

X - indenizar à vítima ou os seus sucessores, quando determinado pela autoridade judiciária;

XI - indenizar o Estado, quando possível, das despesas realizadas com a sua manutenção, mediante desconto proporcional da remuneração do trabalho;

XII - zelar pela higiene pessoal e ambiental;

XIII - submeter-se às normas contidas neste Decreto, no que se refere às visitas;

XIV - submeter-se às normas contidas neste Decreto, que disciplinam a concessão das saídas externas previstas em lei;

XV - submeter-se à revista pessoal, de sua cela e de seus pertences, a critério da administração;

XVI - devolver à área competente, quando de sua exclusão, os objetos pessoais fornecidos pela Unidade Prisional;

XVII - abster-se de desviar, para uso próprio ou de terceiros, materiais das diversas áreas da Unidade Prisional;

XVIII - abster-se de negociar objetos de sua propriedade, de terceiros ou do patrimônio do Estado;

XIX - abster-se da confecção e posse indevidas de instrumentos capazes de ofender a integridade física de outrem bem como daqueles que possam contribuir para ameaçar ou obstruir a segurança das pessoas e da Unidade Prisional;

XX - abster-se de uso e consumo, para fabricação de bebida alcoólica ou de substância que possa determinar reações adversas às normas de conduta ou causar dependência física ou psíquica;

XXI - abster-se de apostar em jogos de azar de qualquer natureza;

XXII - abster-se de transitar ou permanecer em locais não autorizados pela área competente de controle da segurança e disciplina;

XXIII - abster-se de dificultar ou impedir a vigilância;

XXIV - abster-se de quaisquer práticas que possam causar transtornos aos demais presos bem como prejudicar o controle da segurança e disciplina;

XXV - acatar a ordem de contagem da população carcerária, respondendo ao sinal convencionado pela autoridade competente para o controle da segurança e disciplina;

XXVI - abster-se de utilizar quaisquer objetos, para fins de decoração ou proteção de vigias, portas, janelas e paredes, que possam prejudicar o controle da vigilância;

XXVII - abster-se de utilizar sua cela como cozinha, vedado o uso de resistência elétrica;

XXVIII - submeter-se à requisição das autoridades judiciais, policiais e administrativas;

XXIX - submeter-se à requisição dos profissionais de qualquer área técnica para exames ou entrevistas;

XXX - submeter-se às condições para o regular funcionamento das atividades escolares;

XXXI - submeter-se às atividades laborativas, de qualquer natureza, quando escalado pelas autoridades competentes;

XXXII - submeter-se às condições estabelecidas para a prática religiosa coletiva ou individual;

XXXIII - submeter-se às condições estabelecidas para a posse e uso de aparelhos de rádio difusão e de TV;

XXXIV - submeter-se às condições estabelecidas para as sessões cinematográficas, teatrais, artísticas e socioculturais;

XXXV - submeter-se às condições de uso da biblioteca da unidade e de livros de sua propriedade;

XXXVI - submeter-se às condições estabelecidas para práticas desportivas e de lazer;

XXXVII - submeter-se às condições impostas para as medidas cautelares;

XXXVIII - submeter-se às condições impostas por ocasião de transferências;

XXXIX - submeter-se aos controles de segurança impostos pelos servidores responsáveis pela realização da escolta externa e por outras autoridades, também incumbidas de efetuar-las;

XL - cumprir rigorosamente o horário de retorno quando das saídas temporárias, previstas no regime semiaberto;

XLI - trabalhar no decorrer de sua pena, desde que em situação jurídica definida, facultando-se essa atividade aos presos provisórios;

XLII - não portar ou utilizar aparelho de telefonia móvel celular ou outro aparelho de comunicação com o meio exterior, seus componentes ou acessórios;

XLIII - repudiar os atos que possam produzir risco ou dano à integridade física e moral de qualquer pessoa no âmbito da Unidade Prisional, praticados por presos ou funcionários, informando à autoridade competente no ato de sua ocorrência;



XLIV - não faltar com a verdade para obter benefícios ou tirar vantagem de atos administrativos que possam resultar na transferência, internação ou qualquer ato que desvie o cumprimento normal de sua pena ou de outrem;

XLV - cumprir rigorosamente rotinas, datas e horários estipulados pela administração para quaisquer atividades na Unidade Prisional bem como respeitar o horário de silêncio, a partir das 21 horas;

XLVI - não se autolesionar ou fazer greve de fome como forma de se manifestar ou exprimir suas necessidades;

XLVII - respeitar as normas estabelecidas no que concerne à liberação de pecúlio;

XLVIII - vestir-se adequadamente trajando o uniforme padrão adotado pela Unidade Prisional, observando, durante o horário de trabalho, o uso do uniforme próprio destinado ao exercício dessa atividade, quando houver.

CAPÍTULO III DAS RECOMPENSAS

Art. 36. As recompensas têm em vista o bom comportamento reconhecido em favor do preso, de sua colaboração com a disciplina e de sua dedicação ao trabalho.

Parágrafo único. As recompensas têm a finalidade de motivar o bom comportamento, desenvolver o senso de responsabilidade e promover o interesse e a cooperação do preso.

Art. 37. São recompensas:

I - elogio;

II - concessão de regalias.

Art. 38. É considerada, para efeito de elogio, a prática de ato de excepcional relevância humanitária ou de interesse do bem comum, registrado em portaria do Diretor da Unidade Prisional.

Art. 39. Constituem regalias, concedidas ao preso que apresente bom comportamento carcerário, desde que atendam aos critérios sócioeducativos da execução da pena:

I - receber bens de consumo e patrimoniais, de qualidade, quantidade e embalagem permitidas pela administração, trazidos por visitantes constantes no rol de visitas;

II - assistir a sessões de cinema, teatro, jogos esportivos, shows e outras atividades sócio culturais, em épocas especiais, a critério do Diretor da Unidade Prisional;

III - participar de atividades coletivas, além da escola e do trabalho, em horário mais flexível;

IV - participar de exposições de trabalho, de pintura e outros, que digam respeito às suas atividades;

V - concorrer em festivais e outros eventos;

VI - praticar esportes em áreas específicas;

VII - receber visitas além das previstas neste Decreto, devidamente autorizadas pelo Diretor da Unidade Prisional.

Art. 40. Podem ser acrescidas outras regalias, de forma progressiva, acompanhando as diversas fases e os diversos regimes de cumprimento da pena.

Art. 41. O preso, no regime semiaberto, pode ter outras regalias, a critério da direção da Unidade Prisional, visando sua reintegração social.

Art. 42. As regalias podem ser suspensas ou restringidas, por cometimento de falta disciplinar de qualquer natureza ou por ato motivado da direção da Unidade Prisional.

§1º Os critérios para controlar e garantir ao preso a concessão e o gozo das regalias, de que trata o artigo 40 deste Decreto, devem ser estabelecidos pelo Diretor da Unidade Prisional.

§2º A suspensão e a restrição de regalias podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, na prática de reiteradas faltas disciplinares de qualquer natureza, desde que fundamentadas pelo Diretor da Unidade Prisional.

§3º A suspensão e a restrição de regalias devem ter estrita observância na reabilitação do comportamento faltoso do preso, sendo retomada ulteriormente.

TÍTULO VI DA DISCIPLINA E DAS FALTAS DISCIPLINARES

CAPÍTULO I DA DISCIPLINA

Art. 43. A disciplina visa preservar a ordem, a segurança, o respeito, os bons costumes, os princípios morais, a obediência às normas e às determinações estabelecidas pelas autoridades e seus agentes no desempenho do trabalho, ficando a ela submetidos todos aqueles que estiverem sob a custódia e subordinação da administração penitenciária.

Parágrafo Único. Os internados submetidos à medida de segurança que estão aguardando vagas em Unidades Prisionais devem ter tratamento diferenciado quando do cometimento de infração disciplinar, podendo a direção da Unidade determinar isolamento preventivo, e providenciar para que seja submetido à avaliação médica adequada.

Art. 44. A ordem e a disciplina são mantidas pelos funcionários da Unidade Prisional na forma e com os meios adequados, ficando proibido delegar poderes para que presos, individual ou coletivamente, exerçam lideranças com grau de poder sobre os outros presos.

Art. 45. São vedadas manifestações coletivas que tenham o objetivo de reivindicação ou reclamação.

Art. 46. O preso que se julgar vítima de alguma injustiça pode apresentar reclamação, devidamente motivada, ao Diretor de segurança e disciplina, ou fazê-la, por escrito, ao Diretor da Unidade Prisional, que deve apurá-la por meio do competente procedimento administrativo.

Art. 47. Ao preso é garantido o direito da ampla defesa e do contraditório, a serem exercidos por meio dos profissionais dativos da área de assistência judiciária da Unidade Prisional; dos defensores públicos ou dos defensores constituídos.

Art. 48. Pune-se a tentativa com a sanção correspondente à falta consumada.

Art. 49. O preso que concorrer para o cometimento de falta disciplinar incide nas mesmas sanções cominadas ao infrator.

Art. 50 . As normas deste Decreto são igualmente aplicadas nas situações que couberem, quando a falta disciplinar ocorrer fora da Unidade Prisional.

CAPÍTULO II DAS FALTAS DISCIPLINARES

Art. 51 . As faltas disciplinares, segundo sua natureza, classificam-se em:

- I - leve;
- II - média;
- III - grave.

Seção I Das Faltas Disciplinares de Natureza Leve

Art. 52 . Consideram-se faltas disciplinares de natureza leve:

- I - transitar indevidamente pela Unidade Prisional;
- II - comunicar-se com visitantes sem a devida autorização;
- III - comunicar-se com presos em regime de isolamento celular ou entregar a esses quaisquer objetos sem autorização;
- IV - manusear equipamento de trabalho sem autorização ou sem conhecimento do responsável, mesmo a pretexto de reparos ou limpeza;
- V - adentrar em cela alheia sem autorização;
- VI - improvisar varais e cortinas na cela, no alojamento ou no pátio interno, comprometendo a vigilância, salvo em situações excepcionais autorizadas pelo Diretor da Unidade Prisional;
- VII - utilizar-se de bens públicos, de forma diversa para a qual os recebeu;
- VIII -ter a posse de papéis, documentos, objetos ou valores não cedidos e não autorizados pela Unidade Prisional;
- IX - estar indevidamente trajado;
- X - usar material de serviço para finalidade diversa da qual foi prevista;
- XI - remeter correspondência sem o registro regular da área competente.

Seção II Das Faltas Disciplinares de Natureza Média

Art. 53 . Consideram-se faltas disciplinares de natureza média:

- I - atuar de maneira inconveniente, faltando com os deveres de urbanidade frente às autoridades, aos funcionários e aos presos;
- II - portar material cuja posse seja proibida;
- III - desviar ou ocultar objetos cuja guarda lhe tenha sido confiado;
- IV - simular doença para eximir-se de dever legal ou regulamentar;
- V - induzir ou instigar alguém a praticar qualquer falta disciplinar;

VI - divulgar notícia que possa perturbar a ordem ou a disciplina;

VII - dificultar a vigilância em qualquer dependência da Unidade Prisional;

VIII - praticar autolesão ou greve de fome isolada como atos de rebeldia;

IX - provocar perturbações com ruídos, vozerios ou vaias;

X - perturbar a jornada de trabalho ou a realização de tarefas;

XI - perturbar o repouso noturno ou a recreação;

XII - praticar atos de comércio, de qualquer natureza, com outros presos ou funcionários;

XIII - comportar-se de forma inamistosa durante prática desportiva;

XIV - inobservar os princípios de higiene pessoal, da cela e das demais dependências da Unidade Prisional;

XV - destruir objetos de uso pessoal, fornecidos pela Unidade Prisional;

XVI - portar ou ter, em qualquer lugar da Unidade Prisional, dinheiro, cheque, nota promissória ou qualquer título de crédito;

XVII - receber, confeccionar, portar, ter ou concorrer para que haja, em qualquer local da Unidade Prisional, objetos que possam ser utilizados em fugas;

XVIII - receber, confeccionar, portar, ter ou consumir bebida alcoólica ou concorrer para sua fabricação;

XIX - praticar fato previsto como crime culposo ou contravenção, sem prejuízo da sanção penal;

XX - mostrar displicência no cumprimento do sinal convencional de recolhimento ou formação;

XXI - faltar ao trabalho sem causa justificada;

XXII - descumprir horário estipulado, sem justa causa, para o retorno da saída temporária;

XXIII -manter ou possuir anotações com números de telefones, de contas bancárias, de rifas, dentre outras consideradas impróprias.

Seção III Das Faltas Disciplinares de Natureza Grave

Art. 54 . Consideram-se faltas disciplinares de Natureza grave:

I - incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina;

II - fugir;

III - possuir, indevidamente, instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem;

IV - tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo;



V - provocar acidente de trabalho;

VI - deixar de prestar obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se;

VII - deixar de executar o trabalho, as tarefas e as ordens recebidas;

VIII - praticar fato previsto como crime doloso.

Seção IV Das Atenuantes e das Agravantes

Art. 55 . São circunstâncias atenuantes na aplicação das penalidades:

I - primariedade em falta disciplinar;

II - natureza e circunstância do fato;

III - bons antecedentes prisionais;

IV - imputabilidade relativa, atestada por autoridade médica competente;

V - ressarcimento dos danos materiais.

Art. 56 . São circunstâncias agravantes na aplicação das penalidades:

I - reincidência em falta disciplinar;

II - natureza e circunstância do fato;

III - prática de falta disciplinar durante o prazo de reabilitação do comportamento por sanção anterior ou durante o cumprimento de sanção disciplinar de natureza grave.

Seção V Das Medidas Cautelares

Art. 57 . O Diretor da Unidade Prisional pode determinar, por ato motivado, e como medida cautelar, o isolamento preventivo, por período não superior a dez dias, quando pesem contra o preso, informações devidamente fundamentadas, de que cometeu ou estaria prestes a cometer infração disciplinar de natureza grave, no interesse da disciplina e da averiguação do fato.

Parágrafo único . Determinado o isolamento preventivo, é dever do Diretor da Unidade Prisional comunicar à Vara de Execução Criminal ou à autoridade judicial competente sobre a motivação da adoção da medida tratada no caput deste artigo bem como determinar a instauração do correspondente procedimento disciplinar.

Art. 58 . Deve ser aplicada a medida preventiva de segurança pessoal, quando, provocada pelo próprio interessado ou quando pesem informações, devidamente fundamentadas, de que estaria ameaçada sua integridade física, observando-se, nesse caso, as normas específicas da Secretaria de Estado da Justiça e da Administração Penitenciária e das Unidades Prisionais, quanto aos procedimentos a serem adotados e seus prazos.

§1º Nos casos em que a medida preventiva de segurança pessoal for solicitada pelo próprio interessado, deve, o pedido, ser feito por escrito ou colhida sua declaração, devendo em ambos, constar as razões que levaram à solicitação.

§2º Nos casos de adoção da medida preventiva de segurança pessoal, sem prejuízo dos prazos estipulados, deve o preso, manifestar-se, por escrito, pela continuidade ou não, a cada trinta dias.

§3º As celas destinadas à medida preventiva de segurança pessoal devem ser totalmente separadas das alas destinadas ao restante da população prisional, não sendo admitido agrupar os presos vulneráveis em alas ou celas de destinação diversa desse fim.

Art. 59 . Nos demais casos a administração deve adotar as providências necessárias para garantir a ordem e a disciplina na Unidade Prisional.

Seção VI Do Regime Disciplinar Diferenciado

Art. 60 . São passíveis de internação no Regime Disciplinar Diferenciado:

I - os presos que cometerem fato previsto como crime doloso acompanhado de subversão da ordem e disciplina interna;

II - os presos que apresentarem alto risco para a ordem da Unidade Prisional ou da sociedade;

III - os presos que sobre os quais recaiam fundadas suspeitas de envolvimento ou participação, a qualquer título, em organizações criminosas, quadrilhas ou bandos.

Parágrafo único . O objeto desta Seção será tratado em regulamento específico.

TÍTULO VII DO PROCEDIMENTO DISCIPLINAR, DA SANÇÃO DISCIPLINAR E DA CLASSIFICAÇÃO DO COMPORTAMENTO E DA REABILITAÇÃO

CAPÍTULO I DO PROCEDIMENTO DISCIPLINAR

Art. 61 . Para fins deste Decreto entende-se como procedimento disciplinar o conjunto de atos coordenados para apurar determinado fato definido como infração disciplinar e sua autoria.

Art. 62 . Fica impedido de atuar em procedimento disciplinar o servidor ou a autoridade que:

I - tenha interesse direto ou indireto na matéria;

II - tenha participado ou venha a participar como perito, testemunha ou representante, ou se tais situações ocorrerem quanto ao cônjuge, companheiro(a) ou parente e afins até o terceiro grau;

III - esteja litigando judicial ou administrativamente com o interessado, respectivo cônjuge ou companheira.

Art. 63 . A autoridade ou o servidor que incorrer em impedimento deve comunicar o fato à autoridade competente, abstendo-se de atuar.

Parágrafo único. A omissão do servidor quanto ao dever de comunicar o seu impedimento resulta na instalação de apuração preliminar.

Art. 64 . Pode ser argüida a suspeição da autoridade ou do servidor que tenha amizade íntima ou inimizade notória com o preso, ou com o respectivo cônjuge, companheiro(a), parentes e afins até o terceiro grau.

Art. 65 . O indeferimento da alegação de suspeição pode ser objeto de recurso, sem efeito suspensivo, endereçado à autoridade competente.



Seção I Da Investigação Preliminar

Art. 66. A investigação preliminar será adotada quando não for possível a individualização imediata da conduta faltosa do preso ou para identificar a autoria do fato, designando, se necessário, servidor para apurar preliminarmente os fatos.

§ 1º Na investigação preliminar, deverá ser apurada a materialidade e a existência de indícios de autoria, inquirindo os presos, servidores e funcionários bem como apresentada toda a documentação pertinente.

§ 2º Findos os trabalhos preliminares, será elaborado relatório.

Seção II Do Conselho Disciplinar

Art. 67. O Conselho Disciplinar existente em cada Unidade Prisional será constituído pelo Diretor da Unidade e mais três membros, representantes das áreas de segurança e disciplina, grupo de reabilitação, produção e administração, dentre servidores com exemplar folha de serviço, sob a presidência do primeiro, que exercerá, apenas, o voto de desempate.

§ 1º Os membros do Conselho Disciplinar serão designados por Portaria do Diretor da Unidade, em janeiro de cada ano.

§ 2º Ao Conselho Disciplinar cabe opinar sobre a conduta do preso, averiguar, processar e emitir parecer sobre as infrações disciplinares, no âmbito do estabelecimento penal.

§ 3º O Conselho Disciplinar decidirá, sobre a aplicação da sanção consistente em isolamento do preso em sua própria cela ou local adequado, quando o estabelecimento possuir alojamento coletivo, por tempo não superior a trinta dias.

§ 4º As reuniões e decisões do Conselho serão registradas em livro próprio.

Art. 68. Não poderá participar como membro ou secretário do Conselho, em qualquer ato do procedimento, amigo íntimo ou desafeto, parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau inclusive, cônjuge, companheiro(a) ou qualquer integrante do núcleo familiar do denunciante ou do acusado.

Art. 69. O Conselho Disciplinar poderá determinar diligências complementares, diretamente ou por intermédio da comissão de sindicância, para esclarecimento de fatos necessários à sua decisão.

Art. 70. Excepcionalmente, o Conselho Disciplinar poderá apurar infração disciplinar em outra Unidade Prisional, desde que solicitado pelo Diretor e autorizado pelo Secretário-Adjunto de Estabelecimentos Penais.

Art. 71. O Conselho Disciplinar manterá em arquivo próprio a cópia de todos os Procedimentos Disciplinares da Instituição.

Seção III Da Instauração

Art. 72. O servidor que presenciar ou tomar conhecimento de falta disciplinar de qualquer natureza, praticada por preso, deve redigir comunicado contendo local, data e hora da ocorrência; identificação do envolvido; descrição minuciosa das circunstâncias do fato e rol de testemunhas, quando houver, encaminhando-o ao Diretor da Unidade Prisional para que sejam adotadas as medidas cautelares que se fizerem necessárias e as demais providências cabíveis.

§1º O comunicado descrito no caput deste artigo deve ser registrado no livro de ocorrências do plantão.

§2º Nos casos em que a falta disciplinar do preso estiver supostamente relacionada com infração funcional, deve, também, ser providenciada a instalação de apuração preliminar.

Art. 73. Quando a falta disciplinar constituir, também, ilícito penal deve ser imediatamente comunicada à autoridade policial.

Art. 74. O isolamento preventivo do preso faltoso, nos termos do que dispõe o artigo 57 deste Decreto, deve observar as seguintes condicionantes:

I - o isolamento preventivo deve ser computado no período de cumprimento da eventual sanção disciplinar;

II - findo o prazo de isolamento preventivo e não havendo decisão final sobre a aplicação da respectiva sanção, deve o preso retornar ao convívio comum até a decisão final, proferida por autoridade competente;

III - o prazo do isolamento preventivo começa a contar da data de inclusão em cela de isolamento disciplinar ou outro local destinado para esse fim.

Art. 75. O procedimento disciplinar deve ser instaurado mediante portaria do Diretor da Unidade Prisional, a ser baixada em até cinco dias da data de conhecimento do fato.

§1º A Portaria inaugural deve conter a descrição sucinta dos fatos constando o tempo, o lugar, o modo, a indicação da falta infringida, em tese, e demais informações pertinentes, indicando, se houver, o nome completo do autor e sua respectiva matrícula.

§2º Na Portaria deve constar, também, a designação do servidor que atuará como autoridade apuradora incumbida de conduzir o procedimento.

§3º O servidor designado deve informar ao Diretor da Unidade Prisional sobre a existência de qualquer impedimento.

Art. 76. O procedimento deve ser concluído em até trinta dias contados a partir da data do fato.

§1º O prazo descrito no caput deste artigo inicia-se no dia em que a autoridade competente tomar conhecimento do fato, interrompendo-se pela portaria de instauração do procedimento, voltando a correr integralmente, excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o dia final.

§2º Não concluído no prazo, o procedimento disciplinar pode ser prorrogado por uma única vez, por igual período, devendo a autoridade apuradora, por meio de pedido fundamentado e relatório das diligências realizadas, solicitar a prorrogação ao Diretor da Unidade Prisional.

§3º No caso de isolamento preventivo do faltoso, a critério do Diretor da Unidade Prisional, o prazo para conclusão do procedimento administrativo deve ser de dez dias.

Seção IV Da Instrução

Art. 77. Cabe à autoridade apuradora que conduzir o procedimento elaborar o termo de instalação dos trabalhos e, quando houver designação de Secretário, termo de compromisso, em separado.



Art. 78 . Após a instalação dos trabalhos, a autoridade apuradora deve providenciar o que segue:

I - data, hora e local da audiência;

II - citação pessoal do preso acerca da acusação, cientificando-o sobre o comparecimento à audiência na data e hora designadas, acompanhado de advogado;

III - intimação das testemunhas da administração.

§1º Na impossibilidade de citação do preso em face de fuga ou abandono, deve a autoridade apuradora solicitar ao Diretor da Unidade Prisional o sobrestamento do procedimento até a recaptura, informando a autoridade judicial competente para eventual decisão cautelar.

§2º A autoridade apuradora, no momento da citação do preso, deve inquiri-lo sobre a existência de defensor constituído para proceder a sua defesa, cientificando-o sobre a possibilidade de ser assistido por defensor dativo.

Art. 79 . A autoridade apuradora que conduzir o procedimento deve considerar o ônus probatório da administração e da defesa, podendo limitar ou excluir as provas que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias bem como apreciá-las e dar especial valor às regras técnicas e de praxe administrativa peculiares à administração penitenciária.

Art. 80 . A administração e a defesa podem arrolar até três testemunhas cada uma.

Art. 81 . A defesa tem prazo de dois dias, contados a partir da data de sua citação, para requerer às provas que pretende produzir, indicando as testemunhas a serem inquiridas.

Art. 82 . O procedimento deve seguir o rito sumaríssimo e ser instruído, preferencialmente, em audiência una assegurados os princípios do contraditório, da ampla defesa e da duração razoável do procedimento.

Parágrafo único . As provas que não puderem ser produzidas em audiência devem ser providenciadas preliminarmente.

Seção V Da Audiência

Art. 83 . Na data previamente designada deve ser realizada, se possível, audiência una, facultada a apresentação de defesa preliminar, prosseguindo-se com o interrogatório do preso, a oitiva das testemunhas da administração e da defesa, seguida da defesa final.

§1º A autoridade responsável pelo procedimento deve informar ao acusado do seu direito de permanecer calado e de não responder às perguntas que lhe forem formuladas.

§2º O silêncio não importa em confissão nem deve ser interpretado em prejuízo da defesa.

§3º Nos casos em que o preso não estiver em isolamento preventivo e houver complexidade nos fatos, a defesa final pode ser apresentada no prazo de sete dias improrrogáveis.

§4º Na data da audiência devem ser registrados, resumidamente, os atos essenciais, as afirmações fundamentais e as informações úteis à apuração dos fatos.

§5º Devem ser decididos, de plano, todos os incidentes e exceções que possam interferir no prosseguimento da audiência e do procedimento.

§6º O interrogatório ou oitiva do mudo, do surdo ou do surdo-mudo deve ser feito da seguinte forma:

I - ao surdo, são apresentadas por escrito as perguntas, que ele responde oralmente;

II - ao mudo, as perguntas são formuladas oralmente e ele as responde por escrito;

III - ao surdo-mudo, as perguntas são formuladas por escrito, e do mesmo modo se dão as respostas.

Art. 84 . Não sendo possível a realização de audiência una, os atos a que se refere o caput do artigo anterior podem ser praticados em tantas audiências quantas forem necessárias, observando-se o prazo de conclusão dos trabalhos.

Art. 85 . Se o preso comparecer à audiência desacompanhado de advogado deve ser observado o disposto no artigo 95 deste Decreto.

Art. 86 . A testemunha não pode eximir-se da obrigação de depor, salvo no caso de proibição legal ou de impedimento.

§1º As testemunhas arroladas pelo acusado devem comparecer à audiência independentemente de intimação.

§2º Por medida de segurança, a critério da autoridade apuradora, no procedimento, pode ser omitido, do termo de declaração, os dados pessoais da testemunha, com exceção do nome completo, do número do RG e dos dados profissionais.

§3º As testemunhas da administração que se sentirem constrangidas ou ameaçadas pelo acusado devem prestar seu depoimento sem a presença daquele, desde que com a anuência da autoridade apuradora.

Seção VI Do Relatório

Art. 87 . Encerradas as fases de instrução e defesa, a autoridade apuradora deve apresentar relatório final, no prazo três dias, contado a partir da data da apresentação da defesa ou transcorrido o prazo para sua interposição, opinando, fundamentadamente, sobre a aplicação da sanção disciplinar ou a absolvição do preso e encaminhando os autos para apreciação do Diretor da Unidade Prisional.

Parágrafo único . Nos casos em que reste comprovada autoria de danos no que tange à responsabilidade civil, deve a autoridade, em seu relatório, manifestar-se, conclusivamente, propondo o encaminhamento às autoridades competentes.

Seção VII Da Decisão

Art. 88 . O Diretor da Unidade Prisional, após avaliar o procedimento, deve proferir decisão final no prazo de dois dias, contados da data do recebimento dos autos.

Parágrafo único . O Diretor da Unidade Prisional pode, em despacho fundamentado, ratificar o relatório final, determinando à área competente que cumpra o disposto nos autos, ou discordar e despachar sobre as diligências e decisões que se fizerem necessárias.

Art. 89 . No despacho do Diretor da Unidade Prisional, a respeito da decisão final sobre qualquer infração disciplinar, deve constar:

I - ciência, por escrito, ao preso envolvido e ao seu defensor, nas vinte e quatro horas ulteriores à data da aplicação da efetiva sanção disciplinar;

II - registro em ficha disciplinar;

III - registro no Boletim Informativo e no sistema informatizado;

IV - juntada de cópia do procedimento disciplinar no prontuário penitenciário do preso;

V - encaminhamento do procedimento à autoridade judicial, nos casos de isolamento e falta grave;

VI - comunicação à autoridade policial competente quando, ao final do procedimento, restar caracterizada a conduta faltosa como ilícito criminal;

VII - requisição de internação em regime disciplinar diferenciado se for o caso.

§1º Sobre possível responsabilidade civil de danos causados ao patrimônio do Estado, devem ser remetidas cópias do procedimento à Chefia de Gabinete da Pasta, por intermédio do órgão competente, para a adoção das medidas cabíveis visando à eventual reparação do dano.

§2º Os danos causados pelo preso devem ser ressarcidos sem prejuízo das sanções disciplinares previstas.

Art. 90. Cabe pedido de reconsideração, dirigido à autoridade que aplicou a sanção disciplinar, sem efeitos suspensivos, quando surgirem novos fatos, não considerados na decisão.

Seção VIII Da Extinção da Punibilidade

Art. 91. Extingue-se a punibilidade no prazo de dois anos, contados a partir da data do conhecimento do fato pela autoridade competente.

Parágrafo único. Em casos excepcionais, pode a autoridade judiciária decidir sobre o tempo a ser considerado para a extinção da punibilidade.

Art. 92. Nos casos de fuga ou abandono, interrompem-se os prazos da extinção da punibilidade na data de sua ocorrência, voltando a contar a partir da data da recaptura do preso.

Parágrafo único. No caso de recaptura do preso, a Unidade Prisional que recebê-lo deve comunicar, imediatamente, a unidade na qual se encontrava recolhido por ocasião da fuga ou abandono, a fim de se concluir o procedimento disciplinar.

Seção IX Do Incidente de Instrução

Art. 93. Considera-se incidente de instrução o descumprimento ou a inobservância de dispositivo constante deste Decreto bem como qualquer ato que contrarie norma legal no decorrer do procedimento disciplinar.

§1º São incidentes de instrução os atos não motivados, as decisões e as propostas destituídas de fundamento bem como todo ato que possa prejudicar o andamento do procedimento.

§2º Quando o procedimento apresentar incidente de instrução cabe ao Diretor da Unidade Prisional a avaliação e a aplicação das medidas necessárias para cessar ou reparar o prejuízo.

§3º Devem ser adotadas medidas administrativas e/ou judiciais, quando o disposto neste artigo for praticado de forma dolosa.

Seção X Das Disposições Finais

Art. 94. Os prazos para instrução do procedimento, nos casos em que não é necessária a adoção do isolamento preventivo do preso, podem ser prorrogados por igual período, uma única vez.

Art. 95. O não comparecimento do defensor constituído do preso, por qualquer motivo, em qualquer ato do procedimento, não acarreta a suspensão dos trabalhos ou prorrogação dos prazos, sendo nomeado Defensor Público para providenciar sua defesa.

CAPÍTULO II DA SANÇÃO DISCIPLINAR

Art. 96. Os atos de indisciplina são passíveis das seguintes penalidades, observado o respectivo procedimento disciplinar do preso:

I - advertência verbal;

II - repreensão;

III - suspensão ou restrição de direitos;

IV - isolamento na própria cela ou em local adequado, nas Unidades Prisionais que possuem alojamento coletivo;

V - internação em regime disciplinar diferenciado.

§1º A advertência verbal é punição de caráter educativo, aplicável às infrações de natureza leve e, se couber, nas de natureza média.

§2º A repreensão é sanção disciplinar, revestida de maior rigor no aspecto educativo, aplicável em casos de infração de natureza média bem como para os reincidentes de infração de natureza leve.

Art. 97. A suspensão ou restrição de direitos e o isolamento na própria cela ou em local adequado, não podem exceder a trinta dias.

§1º O preso, antes e depois da aplicação da sanção disciplinar consistente no isolamento, deve ser submetido a exame de saúde que ateste suas condições físicas e, havendo necessidade, a exame médico.

§2º O relatório de saúde e/ou médico, de que trata o parágrafo anterior, deve ser anexado ao prontuário do preso.

§3º Aos presos recolhidos em cela de isolamento celular, quando não houver impedimentos de segurança e/ou de estrutura, é assegurado o disposto no inciso V do artigo 30 deste Decreto.

§4º Aos presos em cumprimento de sanção disciplinar, recolhidos em cela de isolamento, é permitida a posse de material básico de higiene pessoal, um segundo uniforme padrão ou vestuário pessoal para troca e livros instrutivos e/ou recreativos do acervo da biblioteca ou da sala de leitura da Unidade.

§5º O prazo tratado no caput deste artigo não atinge as internações em regime disciplinar diferenciado.

Art. 98. Quando do cometimento de nova falta disciplinar pelo preso durante o cumprimento de sanção disciplinar anterior, é vedado aplicar cumulativamente o tempo de isolamento celular.

CAPÍTULO III DA CLASSIFICAÇÃO DO COMPORTAMENTO E DA REABILITAÇÃO

Art. 99. Para fins administrativos, o comportamento do preso recolhido em regime fechado e em regime semiaberto, nas Unidades Prisionais sob responsabilidade da Secretaria de Estado da Justiça e da Administração Penitenciária, é classificado como:



I - ótimo, quando decorrente da ausência de cometimento de falta disciplinar, desde o ingresso do preso na prisão, ocorrido no mínimo há um ano, até o momento do requerimento do benefício em Juízo.

II - bom, quando decorrente da ausência de cometimento de falta disciplinar ou do registro de faltas disciplinares já reabilitadas, desde o ingresso do preso na prisão até o momento do requerimento do benefício em Juízo;

III - regular, quando registra a prática de faltas disciplinares de natureza média ou leve, sem reabilitação de comportamento.

IV - mau, quando registra a prática de faltas disciplinares de natureza grave sem reabilitação de comportamento.

Parágrafo único . A infração disciplinar de natureza grave implica na proposta de regressão do regime.

Art. 100 . Para avaliação, deve ser considerado, quando for o caso, o comportamento do preso desde a permanência em Unidade Prisional anterior, ainda que subordinada à Secretaria de Estado da Segurança Pública.

Art. 101 . O Diretor da Unidade não pode atestar o comportamento do preso enquanto tramitar procedimento para apuração de falta disciplinar, desde que obedecidos os prazos previstos no artigo 76 deste Decreto.

Art. 102 . Deve ser rebaixado o conceito de comportamento do preso que sofrer sanção disciplinar, em quaisquer regimes de cumprimento de pena.

Art. 103 . O preso em regime fechado ou em regime semiaberto tem, no âmbito administrativo, os seguintes prazos para reabilitação do comportamento, contados a partir do cumprimento da sanção imposta:

I - três meses para as faltas de natureza leve;

II - seis meses para as faltas de natureza média;

III - doze meses para as faltas de natureza grave.

Art. 104 . O cometimento de falta disciplinar de qualquer natureza, durante o período de reabilitação, acarreta a imediata interrupção do tempo até então cumprido.

Parágrafo único . Com a prática de nova falta disciplinar, exige-se novo tempo para reabilitação que deve ser somado ao tempo estabelecido para a falta anterior, sendo detraído do total o período já cumprido.

Art. 105 . Para fins de instrução de pedido de progressão de regime, concessão de livramento condicional, indulto ou comutação de penas, o Diretor da Unidade Prisional deve encaminhar à autoridade judicial competente, à época do pedido do benefício, em formulário padronizado, o Boletim Informativo do preso, com classificação final do comportamento e o registro de todas as etapas e ocorrências que ensejaram a avaliação definitiva.

Parágrafo único . No Boletim Informativo deve constar, obrigatoriamente, o histórico de todas as faltas disciplinares anotadas no prontuário do preso, com a discriminação de data, local dos fatos, descrição e tipificação da falta, sanção disciplinar aplicada ou absolvição, e a respectiva reabilitação administrativa do comportamento.

Art. 106 . Os advogados, com poderes conferidos por procuração, que necessitarem de Boletim Informativo para instruir petição para requerimento de benefício ao seu cliente, devem encaminhar pedido ao Diretor da Unidade, mencionando o fim a que se destina.

§1º Quando do recebimento do pedido, a Unidade Prisional deve providenciar a documentação requerida, no prazo máximo de vinte dias, e entregá-la, mediante comprovante, ficando vedada sua retirada por terceiros.

§2º Os comprovantes devem ficar devidamente arquivados no prontuário do preso.

§3º Caso os profissionais a que se refere o caput deste artigo venham a fazer uso diverso dessas informações, ou se eventualmente venham a alterar os dados delas constantes, devem responder pelo ilícito nas esferas competentes.

TÍTULO VIII DAS VISITAS

Art. 107 . As visitas têm a finalidade de preservar e estreitar as relações do preso com a sociedade, a família, companheiro(a) e os parentes, sob vigilância e com limitações, ressocializando-o e reintegrando-o de forma espontânea ao âmbito familiar e comunitário, quando do cumprimento da sua pena bem como caráter terapêutico objetivando desenvolver e aprimorar o senso de comunhão social na esfera das Unidades Prisionais.

Parágrafo único . O visitante do preso, para efeito deste Decreto, é considerado como particular e está sujeito às normas disciplinadas pela Secretaria de Estado da Justiça e da Administração Penitenciária.

Art. 108 . Os visitantes devem ser tratados com humanidade e com dignidade inerente ao ser humano, por parte de todos os funcionários da Unidade Prisional e de todo o corpo funcional dos órgãos da estrutura da Secretaria de Estado da Justiça e da Administração Penitenciária.

Art. 109 . As visitas devem ser realizadas em local próprio, de acordo com suas finalidades, em condições dignas e que possibilitem a vigilância pelo corpo de segurança.

Art. 110 . As visitas devem ser controladas por meio de cadastro informatizado e padronizado em toda a rede de Unidades Prisionais da estrutura da Secretaria de Estado da Justiça e da Administração Penitenciária.

Parágrafo único . As informações constantes do referido cadastro devem ser sigilosas, ficando o acesso adstrito ao funcionário responsável pela área.

Art. 111 . A autorização para entrada nas Unidades Prisionais fica condicionada à obediência, à ordem e à disciplina, observando-se as disposições contidas neste Decreto.

Art. 112 . A visita aos presos, de ambos os sexos, realiza-se sob as modalidades comuns de direito e conjugais, chamadas visitas íntimas.

CAPÍTULO I DAS VISITAS COMUNS

Art. 113 . Os presos podem receber visitas de parentes de até 2º grau, do cônjuge ou do companheiro(a) de comprovado vínculo afetivo, desde que registradas no rol de visitantes e devidamente autorizadas pela área de segurança e disciplina.

§1º Não se incluem na restrição os menores de doze anos, desde que descendentes do preso, nem os membros de entidades religiosas ou humanitárias, devidamente cadastrados.

§2º A visita de egresso; de quem estiver em saída temporária ou em cumprimento de pena em regime aberto ou livramento condicional, pode ser autorizada, fundamentadamente, pela direção da Unidade

Prisional e realizada no parlatório, contanto que o visitante seja parente até 2º grau, cônjuge ou companheiro(a) de comprovado vínculo afetivo da pessoa presa, desde que registrada no rol de visitas, devendo ser previamente autorizada pelo juízo competente, quando necessário.

Art. 114 . As visitas comuns devem ser realizadas, no máximo, em dois dias semanais, exceto em caso de proximidade de datas festivas, quando o número pode ser maior, a juízo do Diretor da Unidade Prisional e com autorização do Coordenador Regional.

Parágrafo único . O período de visitas não deve ser superior a oito horas.

Art. 115 . O preso tem direito de receber visita, dentre as oito pessoas indicadas em seu rol, de duas delas, no máximo, por dia de visita.

§1º Excepcionalmente, é permitida a inclusão no rol de visitas, de duas outras pessoas, quando o preso não contar com visitantes do tipo descrito no artigo 113 deste Decreto, vedadas, neste caso, o acompanhamento de crianças.

§2º Pode ser autorizada visita extraordinária, determinada por autoridade competente, que fixará sua duração.

Art. 116 . Para que a visita seja cadastrada no rol de visitas do preso, deve haver a apresentação dos seguintes documentos:

I - concordância, por escrito, do preso, sobre a conveniência ou não da visita;

II - comprovação da condição de ser cônjuge, companheiro(a) ou do grau de parentesco;

III - cópia da carteira original de identidade do visitante;

IV - cópia da carteira original do Cadastro de Pessoas Físicas;

V - cópia de comprovante de residência dos últimos seis meses;

VI - duas fotos recentes e iguais;

VII - certidão de Antecedentes Criminais.

Parágrafo único . A comprovação de que trata o inciso II deste artigo deve ser feita por meio da apresentação dos seguintes documentos:

I - Certidão de Casamento, se cônjuge;

II - Declaração reconhecida em cartório, com duas testemunhas, ou decisão judicial declarando união estável, se companheiro (a);

III - Certidão de Nascimento, se filho.

Art. 117. O visitante, exceto parentes de até 2º grau, deve se submeter à entrevista pessoal junto ao serviço social da Unidade Prisional, que, após manifestação, encaminhará a proposta de inclusão no rol de visitantes do preso ao Diretor da área de segurança e disciplina.

Parágrafo único . O relatório pessoal sobre o visitante, elaborado pelo serviço social, deve ser anexado ao prontuário do preso.

Art. 118 . O Diretor da área de segurança e disciplina da Unidade Prisional deve se manifestar fundamentadamente, sobre a conveniência ou não da inclusão do solicitante no rol de visitas do preso.

Art. 119 . Autorizada a visita, o visitante deve receber credencial para ingresso na Unidade Prisional, tendo tal documento validade enquanto o preso estiver recolhido na Unidade ou até quando solicitada a exclusão da visita.

Parágrafo único . A credencial deve conter:

I - o nome da Unidade Prisional;

II - a foto do visitante;

III - o nome, o número do Registro Geral e o número do Cadastro de Pessoa Física do visitante;

IV - o nome e o número da matrícula do preso visitado;

V - a assinatura do Diretor da área de segurança e disciplina.

Art. 120 . Para ingressar em Unidade Prisional, os visitantes devem estar devidamente autorizados e registrados, apresentar a respectiva credencial, o documento original da Carteira de Identidade e se submeter aos procedimentos de revista.

Art. 121 . A inclusão no rol de visitas de outra pessoa, em substituição àquela que não for parente até 2º grau, cônjuge ou companheiro(a) de comprovado vínculo afetivo, implica na condição de ser por ele visitado somente após cento e vinte dias decorridos da data de exclusão do visitante substituído.

Art. 122. São vedadas as substituições do cônjuge e do companheiro(a) de comprovado vínculo afetivo, salvo se houver separação de fato ou de direito, com observância do prazo mínimo descrito no artigo anterior deste Decreto para a indicação do novo visitante e a aprovação do Diretor da Unidade Prisional, após parecer do serviço social.

Art. 123 . As alterações e exclusões no rol de visitantes, por iniciativa das partes, somente devem ser efetuadas com a solicitação, por escrito, do preso ou do visitante registrado.

Art. 124 . A critério do Diretor da Unidade Prisional, pode, fundamentadamente, ser suspenso, por prazo determinado, ou cancelado, o registro do visitante que, por sua conduta, possa prejudicar a disciplina e a segurança da Unidade Prisional, observado o disposto nos artigos 143 a 146 deste Decreto.

Art. 125 . As informações constantes do registro dos visitantes não devem ser divulgadas, exceto mediante autorização do Diretor da Unidade Prisional e desde que devidamente fundamentado o pedido.

Art. 126 . A entrada de crianças e adolescentes, para visitas comuns, é permitida somente quando o menor for filho ou neto do preso a ser visitado.

Parágrafo único . As crianças e os adolescentes devem estar acompanhados por um responsável legal e, na falta deste, por aquele que for designado para sua guarda, determinada pela autoridade judicial competente.

Art. 127 . O preso recolhido à enfermaria, impossibilitado de se locomover ou em tratamento psiquiátrico, pode receber visita no próprio local, por indicação médica e com autorização do Diretor da Unidade Prisional.

Art. 128 . As visitas podem ser suspensas em caráter excepcional ou emergencial, desde que fundamentadas, visando à preservação das condições sanitárias; de saúde coletiva dos presos; da ordem; da segurança e da disciplina da Unidade Prisional, sendo normalizadas assim que o problema tiver sido sanado.

Art. 129 . O visitante deve estar convenientemente trajado, conforme normas da Secretaria de Estado da Justiça e da Administração Penitenciária e ser submetido à revista.



Parágrafo único . O visitante que estiver com peruca ou outros complementos que possam dificultar a sua identificação ou revista, pode ser impedido de adentrar à Unidade Prisional como medida de segurança, observadas as normas específicas expedidas pelo órgão citado no caput deste artigo.

CAPÍTULO II DA VISITA ÍNTIMA

Art. 130 . A visita íntima tem por finalidade fortalecer as relações familiares e deve ocorrer nos casos de relação amorosa estável e continuada.

Art. 131 . A visita íntima pode ser suspensa ou restringida, por tempo determinado, em caso de falta disciplinar de natureza grave, cometida pelo preso, que ensejar restrição de direitos ou isolamento celular, ou por ato motivado pelo cônjuge ou pelo companheiro(a) que causar problemas de ordem moral ou risco para a segurança ou disciplina, observado o disposto nos artigos 143 a 146 deste Decreto.

Art. 132 . A visita íntima pode ser suspensa ou extinta, em todo o sistema prisional, a qualquer tempo, pelo Diretor da Unidade, na medida em que acarrete danos do ponto de vista sanitário ou desvio de seus objetivos.

Art. 133 . A Coordenadoria de Saúde deve planejar, juntamente com as Coordenadorias Regionais e as Unidades Prisionais, programa de prevenção social e sanitária para a população prisional.

Parágrafo único . As áreas de saúde e de reintegração de cada Unidade Prisional devem desenvolver os programas a que se refere o caput deste artigo.

Art. 134 . Ao preso é facultado receber visita íntima do cônjuge ou companheiro(a), comprovado o vínculo afetivo pelas formas previstas nos incisos I e II do Parágrafo único do artigo 116 deste Decreto.

Art. 135 . O preso pode receber visita íntima de menor de dezoito anos, quando esta:

I - for legalmente casada com o visitado;

II - seja judicialmente emancipada e haja a demonstração de união estável com o visitado, por escrito, assinada por duas testemunhas e reconhecida em cartório, condicionado, ainda, à entrevista com o genitor ou tutor responsável pela emancipação e termo de ciência junto à área de serviço social da Unidade Prisional;

III - nos demais casos, devidamente autorizados pelo juízo competente.

Parágrafo único . Excetuados os casos de que trata este artigo, é proibida a entrada de menores de dezoito anos, nas Unidades Prisionais, para a prática de visita íntima.

Art. 136 . A concessão de visita íntima fica subordinada:

I - a apresentação de atestado de aptidão, do ponto de vista de saúde, por meio de exames laboratoriais;

II - a submissão de exames periódicos, a critério das Unidades Prisionais.

Parágrafo único . No caso de ser um ou ambos os parceiros portadores de doença infectocontagiosa transmissível sexualmente, a ocorrência da visita íntima deve ser decidida por ambos, em conjunto com a autoridade competente, após:

I - comprovação do tipo de vínculo afetivo existente;

II - informação sobre a ocasião do adoecimento;

III - demonstração do nível de conhecimento da doença e das precauções a serem tomadas;

IV - relatórios das áreas de saúde, serviço social e psicologia da Unidade Prisional, dos quais deve constar, dentre outras informações, o nível de benefício trazido ao processo de ressocialização do preso com a realização da visita íntima.

Art. 137 . É autorizado somente o registro de um companheiro(a), obedecendo-se ao disposto nos artigos 121 e 122 deste Decreto.

Art. 138 . Deve ser providenciada, pela área competente da Unidade Prisional, a carteira de identificação específica para visita íntima.

Art. 139 . Não pode receber visita íntima o preso que estiver:

I - em situação de trânsito na Unidade Prisional;

II - em período de inclusão ou em regime de observação;

III - em isolamento em cela de segurança, quando necessária a adoção de medida preventiva de segurança pessoal;

IV - em enfermaria;

V - em cumprimento de sanção disciplinar de restrição de direitos ou de aplicação de isolamento celular, em cela disciplinar.

Art. 140 . O controle da visita íntima, no que tange às condições de acesso, ao trânsito interno e à segurança do preso e sua companhia compete, estritamente, aos integrantes da área de segurança e disciplina.

Art. 141 . A periodicidade da visita íntima deve obedecer aos critérios estabelecidos pela administração, respeitadas as características de cada Unidade Prisional.

CAPÍTULO III DA ORDEM GERAL APLICADA A VISITANTES

Art. 142 . O visitante ou qualquer pessoa autorizada a entrar nas Unidades Prisionais deve obedecer à ordem estabelecida, respeitando funcionários, presos e outros particulares, bem como cumprir as normas legais, regimentais, administrativas ou qualquer ordem exarada por autoridade competente no âmbito das Unidades Prisionais pertencentes à Secretaria de Estado da Justiça e da Administração Penitenciária.

Art. 143 . São considerados atos de indisciplina cometidos por visitantes:

I - praticar ações definidas como crime ou contravenção;

II - manter conduta indisciplinada no interior ou nas dependências externas da Unidade Prisional, desobedecendo a qualquer ordem, seja escrita ou verbal, emanada por autoridade competente;

III - desobedecer, desacatar ou praticar qualquer ato que importe em indisciplina, seja ele praticado contra servidores públicos, presos ou outros particulares;

IV - promover tumulto, gritaria, algazarra ou portar-se de maneira inconveniente que perturbe o trabalho ou o sossego alheio;

V - induzir, fazer uso, estar sob ação de bebida alcoólica, substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica, ou ainda introduzi-las em área sob administração da Unidade Prisional;

VI - vestir-se de maneira inconveniente;

VII - recorrer a meios fraudulentos em proveito próprio ou alheio;

VIII - praticar manifestações ou propaganda que motivem a subversão à ordem e a disciplina das Unidades Prisionais; a discriminação de qualquer tipo e o incitamento ou apoio a crime, contravenção ou qualquer outra forma de indisciplina;

IX - auxiliar, participar ou incentivar a prática de falta disciplinar do preso, tentada ou consumada.

Art. 144 . Os atos de indisciplina praticados por visitantes podem incorrer em:

I - advertência escrita;

II - suspensão temporária da autorização para entrada na Unidade Prisional;

III - cassação da autorização para entrada da Unidade Prisional.

Art. 145 . A advertência escrita deve ser aplicada na prática de ato de indisciplina que não incidir em grave dano à ordem e à disciplina da Unidade Prisional, dando-se ciência ao interessado, que, em caso de recusa, deve ser assinado por duas testemunhas.

Art. 146 . A suspensão temporária e a cassação devem ser empregadas na prática de crime doloso, ato de indisciplina que comprometa a ordem e a segurança ou outro fato danoso no âmbito das Unidades Prisionais.

Art. 147 . O período da suspensão temporária pode ser de quinze, trinta, noventa, cento e oitenta ou trezentos e sessenta dias, conforme a gravidade do fato.

Art. 148 . O visitante que tentar entrar na Unidade Prisional com telefone celular ou aparelho de comunicação com o meio exterior, seus componentes ou acessórios, bem como, com substâncias tóxicas consideradas ilícitas, armas ou outros materiais que podem ser utilizados para a mesma finalidade, além das providências previstas pela legislação, fica terminantemente proibido de adentrar a qualquer Unidade Prisional da Secretaria de Estado da Justiça e da Administração Penitenciária.

Art. 149 . Deverá ser aplicado, em despacho fundamentado do Diretor da Unidade, o disposto nos incisos I a III do artigo 144 deste Decreto, de acordo com a gravidade dos fatos, depois de ouvido, em termo de declaração, o visitante que atuou de maneira indisciplinada, os funcionários e as testemunhas, sem prejuízo da adoção de outras providências que visem o esclarecimento dos fatos e da aplicação das medidas cautelares cabíveis à preservação do interesse público, desde que devidamente motivados.

Art. 150 . Os atos de indisciplina, praticados por visitantes, não afetam a avaliação do comportamento carcerário do preso, salvo quando restar comprovado seu envolvimento direto ou indireto.

Art. 151 . Deve ser dada ciência, por escrito, ao visitante, e, quando for o caso, ao preso, das condições dispostas nos incisos I a III do artigo 144 deste Decreto.

Art. 152 . Cabe, desde que haja elementos comprobatórios complementares não analisados, pedido de reconsideração, por escrito, sem efeito suspensivo, dirigido à autoridade que aplicou a punição, no prazo de cinco dias úteis contados da data da decisão.

Art. 153 . As situações disciplinares envolvendo visitantes que não puderem ser enquadradas nas disposições deste Decreto devem ser decididas pelo Diretor da Unidade, por meio de competente procedimento.

TÍTULO IX DA REVISTA DE PESSOAS, OBJETOS, BENS, VALORES, VEÍCULOS E ÁREAS HABITACIONAIS

CAPÍTULO ÚNICO DA REVISTA

Art. 154 . A revista consiste no exame de pessoas, objetos, bens, valores e veículos, que adentrem a Unidade Prisional e das áreas habitacionais dos presos, com a finalidade de localizar objetos ou substâncias não permitidas pela administração ou que venham a comprometer a segurança e disciplina.

Parágrafo único . Os membros do Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública, da Corregedoria Administrativa do Sistema Penitenciário, da Ouvidoria do Sistema Penitenciário, Advogados e demais autoridades que tenham legitimidade para visitar ou vistoriar as Unidades Prisionais, desde que estejam no exercício profissional, devem se submeter aos procedimentos específicos de revista, observadas as exceções descritas neste Decreto.

Art. 155 . Todo objeto e veículo que entrar ou sair da Unidade Prisional deve ser minuciosamente revistado.

Parágrafo único . O disposto no caput deste artigo deve ser sempre realizado na presença do portador ou condutor.

Art. 156 . Os procedimentos de revista nas áreas habitacionais de convívio do preso e em sua cela, devem ser feitos de maneira que não imponham constrangimento físico ou moral e que preservem seus pertences pessoais permitidos pela administração.

Art. 157 . Cabe aos agentes de segurança penitenciária efetuar os tipos de revista de que trata o artigo anterior, objetivando localizar objetos não permitidos, compartimentos falsos, túneis ou quaisquer formas de ocultar alguma irregularidade, obedecidos os seguintes procedimentos:

I - retirar o preso de sua cela, revistando-o;

II - revistar sua cela e seus pertences por meio de:

a) exame minucioso dos objetos;

b) exame dos móveis ou similares, movendo-os de seus locais, verificando-os, e examinando a área onde estavam colocados;

c) exame da estrutura física da cela, verificando se as paredes, o teto, o chão, o encanamento, a fiação elétrica, as grades e as portas não foram modificadas, danificadas ou ocultam alguma irregularidade.

Art. 158 . A revista da cela, quando possível, deve ser feita na presença de um dos presos ali recolhidos.

Art. 159 . Fica vedado o procedimento de revista das celas quando houver visitantes nos setores habitacionais, salvo em situações extremamente necessárias para a preservação da ordem e disciplina.

Art. 160 . Não é permitido ao visitante do preso, como medida de segurança, entrar na Unidade Prisional:



I - portando aparelho de telefonia móvel celular ou aparelho de comunicação com o meio exterior, seus componentes e acessórios;

II - com relógios, pulseiras, correntes, brincos e outros adereços similares;

III - com material de maquiagem, perucas ou cabelo com tranças de qualquer tipo, sapatos de salto alto, plataforma ou similares;

IV - com qualquer componente, complemento ou acessório que oculte ou dificulte sua identificação ou revista.

§ 1º Os advogados que adentrem a Unidade Prisional para a prestação de serviço advocatício devem obedecer a restrição imposta no inciso I deste artigo.

§ 2º Os advogados que não permitirem que seus objetos pessoais como pastas e mochilas passem por revista não podem adentrar as dependências da Unidade Prisional.

Art. 161 . São adotados os seguintes procedimentos de revista:

I - manual;

II - mecânico;

III - íntimo corporal, caso necessário.

Seção I Da Revista Manual e Mecânica

Art. 162 . A revista efetua-se por meios manuais ou mecânicos, em pessoas que, na qualidade de visitantes, servidores ou prestadores de serviços, ingressarem nas Unidades Prisionais.

§1º A revista manual é efetuada por servidor habilitado, do mesmo sexo.

§2º A revista mecânica é feita com a utilização de detectores de metais, aparelhos de raio-X e meios assemelhados.

§3º A revista em menores, nos casos que couber, deve ser realizada na presença dos pais ou responsáveis, observando-se o disposto no artigo 160 deste Decreto.

Art. 163 . Qualquer pessoa que adentrar uma Unidade Prisional deve ser submetida às revistas manual e mecânica, salvo nos casos explicitados neste Decreto.

§1º Havendo recusa do visitante, é vedada a sua entrada.

§2º Na hipótese de ser permitida a entrada sem a observância do disposto neste artigo, deve ser responsabilizado o funcionário que a conceder.

Art. 164 . Quando as pessoas apresentarem restrições quanto à utilização do equipamento, do ponto de vista de saúde, ficam isentas da revista mecânica devendo ser a ocorrência registrada em livro próprio e a visita realizada em parlatório ou outro local adequado.

§1º Compete aos interessados à comprovação do disposto no caput deste artigo, mediante apresentação de atestado ou laudo médico, exames laboratoriais ou outros meios que comprovem o alegado, emitidos recentemente.

§2º A isenção da revista mecânica não exime os que ingressarem em Unidades Prisionais de outras modalidades de revista.

§3º A forma de revista tratada no caput deste artigo se aplica apenas as visitantes de presos.

Art. 165 . Em todas as Unidades Prisionais, que utilizarem raio-x e detectores de metais, é obrigatória a colocação de aviso sobre a existência de eventual risco desses equipamentos para portadores de marca passo.

Art. 166 . São isentos da revista manual:

I - Advogados, no exercício profissional;

II - Magistrados, Promotores e Procuradores de Justiça, Defensores Públicos e Delegados de Polícia;

III - Parlamentares;

IV - Chefes dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário;

V - Ministros e Secretários de Estado;

VI - Membros do Conselho Estadual e Nacional de Política Criminal e Penitenciária e dos Conselhos Penitenciários Estaduais;

VII - Membros da Corregedoria Administrativa do Sistema Penitenciário e da Ouvidoria do Sistema Penitenciário;

VIII - Coordenadores Regionais de Unidades Prisionais, de Saúde do Sistema Penitenciário, de Reintegração Social e Cidadania e Diretores de Unidades Prisionais;

IX - representantes religiosos, desde que devidamente credenciados;

X - outros, a critério do Diretor da Unidade, registrando-se em livro próprio.

Art. 167 . Os profissionais elencados no artigo anterior, que não estiverem no exercício da função, mas na condição de visita particular do preso, devem ser submetidos à revista corporal.

Art. 168 . Em caso de desrespeito, por parte do visitante do preso, pode ter suspensa a autorização para visita, conforme dispuser este Decreto.

Seção II Da Revista Íntima Corporal

Art. 169 . A revista íntima corporal, quando necessária, consiste no desnudamento parcial de presos e de seus visitantes.

Parágrafo único . O disposto no caput deste artigo deve ser adotado com a finalidade de coibir a entrada ou a presença de objeto ou substância proibida por lei ou pela administração, ou que venham a por em risco a segurança da Unidade.

Art. 170 . A revista íntima corporal deve ser efetuada em local reservado, por pessoa do mesmo sexo, preservadas a honra e a dignidade do revistado.

§1º É proibida a revista interna, visual ou tátil do corpo do indivíduo.

§2º Nos casos em que após a revista íntima corporal, ainda haja dúvida quanto ao porte de objeto ou substância não permitido, a entrada não deve ser autorizada.

§3º Na hipótese da ocorrência do previsto no parágrafo anterior deve haver:

I - encaminhamento do visitante a uma unidade de saúde para realização de exame;

II - condução do preso, a uma unidade de saúde para realização de exame, se necessário.

Art. 171 . A revista íntima corporal deve ser efetuada no preso visitado logo após a visita, quando esta ocorrer no parlatório.

TÍTULO X

DOS OBJETOS, BENS E VALORES PESSOAIS DOS PRESOS

Art. 172 . A entrada de objetos, bens e valores, de qualquer natureza, deve obedecer aos seguintes critérios:

I - em se tratando dos permitidos, estes devem ser revistados e devidamente registrados em documento específico;

II - em se tratando de bens de consumo, trazidos por presos, acompanhados ou não de funcionário, quando das saídas externas autorizadas, devem ser analisados.

Art. 173 . Quando do ingresso de objetos, bens e valores por presos, por familiares e afins, devem ser depositados na área competente, mediante inventário e contrarrecibo e nos casos que couber, apresentação da respectiva nota fiscal, em nome do familiar, ou da pessoa devidamente cadastrada no rol de visitas, desde que não esteja suspensa ou cassada sua autorização para adentrar a Unidade Prisional.

Art. 174 . O saldo em dinheiro e os objetos e bens existentes devem ser devolvidos no momento em que o preso for libertado.

Art. 175 . No caso de transferência do preso, objetos, bens e valores devem ser encaminhados à Unidade Prisional de destino, no prazo de até cinco dias.

Art. 176 . Os bens de consumo, perecíveis ou não, permitidos e trazidos por visitantes, devem ser imediatamente vistoriados para encaminhamento ao preso, observados os seguintes critérios:

I - os bens perecíveis e os de consumo imediato devem ser entregues ao preso pelo portador, e os demais, oportunamente;

II - os bens levados fora dos dias de visita devem atender às normas estabelecidas pela Unidade Prisional;

III - devem ser fornecidos aos portadores os recibos dos bens entregues, salvo no caso previsto no inciso I deste artigo.

§1º A entrada de bens perecíveis, em espécie ou manufaturados, tem sua quantidade devidamente regulada pela Secretaria de Estado da Justiça e da Administração Penitenciária e pelas Secretarias-Adjuntas.

§2º Os bens não perecíveis devem ser analisados pela Unidade Prisional quanto à quantidade, necessidade e conveniência.

Art. 177 . Os presos que estiverem cumprindo sanção disciplinar podem receber, por seus familiares, apenas materiais básicos de higiene pessoal e outros autorizados pela direção, em quantidade regulada pela administração.

Art. 178 . É permitida a entrega de material de consumo, de higiene pessoal e de limpeza a ser depositado pelas pessoas constantes do rol de visitas, pessoalmente ou via postal, e recebidos pelo preso, a critério do Diretor da Unidade Prisional.

TÍTULO XI DO CONTATO EXTERNO

Art. 179 . O contato externo do preso pode ser exercido por intermédio de:

I - correspondências escritas;

II - salas de leitura ou bibliotecas;

III - meios de comunicação.

Art. 180 . Os materiais e gêneros alimentícios recebidos, por via postal, devem ser vistoriados em local apropriado, garantindo a segurança, observadas as disposições deste Decreto bem como as normas específicas expedidas pela Unidade Prisional.

Parágrafo único . No caso do preso estar em cumprimento de sanção disciplinar ou ausente da Unidade Prisional, os materiais e gêneros alimentícios de que trata o caput deste artigo não devem ser recebidos.

CAPÍTULO I DA CORRESPONDÊNCIA ESCRITA

Art. 181 . A correspondência escrita entre o preso, seus familiares e afins deve ser feita pelas vias regulamentares.

Parágrafo único . É livre a correspondência, condicionada sua expedição e recepção às normas de segurança e disciplina da Unidade Prisional.

Art. 182 . É vedada a restrição ou a suspensão de troca de correspondência, pelo preso, a título de sanção disciplinar.

Parágrafo único . A troca de correspondência pode ser suspensa ou restringida, em caráter excepcional ou emergencial, desde que fundamentada, visando a preservação da ordem, da segurança e da disciplina da Unidade Prisional, normalizando-se após sanado o fato que a originou.

CAPÍTULO II DA SALA DE LEITURA e DA BIBLIOTECA

Art. 183 . A Unidade Prisional deve dispor de sala de leitura ou biblioteca, e o acesso do preso se dá:

I - para leitura na própria biblioteca;

II - para leitura na própria cela.

Art. 184 . Os livros devem ser cadastrados por meio de fichas de controle para sua retirada e devolução.

§1º Qualquer dano ou desvio deve ser ressarcido na forma prevista neste Decreto, sem prejuízo da sanção disciplinar correspondente.

§2º Quando das saídas sob quaisquer modalidades, o preso deve devolver os livros que estiverem sob seu poder.

CAPÍTULO III DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO

Art. 185 . O preso pode ter acesso à leitura e a outros meios de comunicação, adquiridos à custa própria ou por visitas, sendo que devem ser submetidos previamente à apreciação da direção da Unidade Prisional, que avaliará a sua contribuição no processo educacional e ressocializador, observadas as normas contidas neste Decreto.



Art. 186 . O uso do aparelho de radiodifusão é permitido, na quantidade de uma unidade por cela ou alojamento, somente à energia elétrica, mediante autorização expedida pela Diretoria da área de segurança e disciplina, por escrito, vedados o uso de pilhas e observado o disposto no artigo 173 deste Decreto, no que concerne à exigência de nota fiscal para a posse de tal aparelho.

§1º É permitido ao interessado adquirir tal aparelho com recursos do seu pecúlio ou de seus visitantes.

§2º O aparelho deve ser de porte pequeno, que não exceda a trinta centímetros de largura, atentando-se para a facilitação de sua revista.

§3º O aparelho de rádio deve ser registrado em livro próprio, a cargo da Diretoria da área de segurança e disciplina, devendo constar desse registro todos os dados que possibilitem sua perfeita identificação e seu controle.

§4º A Diretoria da área de segurança e disciplina deve realizar testes visando identificar possível interferência na frequência dos HT's utilizados na Unidade Prisional.

§5º A Diretoria da área de segurança e disciplina se reserva ao direito de vistoriar o aparelho de radiodifusão, a qualquer tempo, independentemente do lacre de garantia.

§6º O portador do aparelho deve providenciar para que a autorização esteja sempre junto do mesmo.

§7º O aparelho de rádio, não identificado, deve ser apreendido pela área de segurança e disciplina, que deve proceder às averiguações sobre sua origem, sem prejuízo da sanção disciplinar.

§8º O portador do rádio deve utilizá-lo em sua própria cela, em volume compatível com a tranquilidade dos demais presos vedados o uso de fone de ouvido.

§9º A administração não se responsabiliza pelo uso indevido, extravio ou desaparecimento do aparelho, nem por danos causados pelo usuário ou por outro preso.

§10 . Caso haja necessidade de conserto do aparelho, o mesmo deve ser feito com recursos próprios do preso ou de seus visitantes.

§11 . É proibida qualquer espécie de conserto do aparelho de rádio nas dependências internas da unidade, salvo em local determinado e com a devida autorização.

Art. 187 . O acesso à televisão, pelo preso, qualquer que seja o regime de cumprimento de pena, pode ser permitido, sob duas modalidades, observado o disposto no artigo 173 deste Decreto no que concerne à exigência de nota fiscal para a posse de tal aparelho:

I - um aparelho coletivo, de propriedade da Unidade Prisional;

II - um aparelho de uso particular em cada cela ou alojamento.

Art. 188 . O aparelho de uso coletivo deve ser franqueado aos presos para acesso à programação institucional, nos seguintes locais:

I - em sala de aula, para fins didáticos e socioculturais;

II - em ambientes coletivos, em horários estabelecidos formalmente, sem prejuízo das atividades de trabalho, escola, esportes e outras prioridades.

Parágrafo único. O controle do aparelho e da programação compete às áreas de segurança e disciplina e de reintegração.

Art. 189 . O uso do aparelho de televisão particular, limitado a um por cela, deve ser concedido mediante autorização, por escrito, da Diretoria da área de segurança e disciplina, obedecidos aos seguintes critérios:

I - de catorze polegadas, no máximo, a cores ou em preto e branco;

II - instalada com material adquirido pelo próprio preso, pela área competente da Unidade Prisional, ou por seus visitantes;

III - o aparelho a que se refere o caput deste artigo deve ser adquirido pela área responsável pelo pecúlio do preso.

§1º A área de segurança e disciplina deve vistoriar, a qualquer tempo, os aparelhos de televisão, mesmo os novos com lacre de garantia de fábrica, o qual deve ser substituído por lacre da Unidade Prisional.

§2º Após vistoria, a violação do lacre implica na apreensão do aparelho.

§3º A entrada dos aparelhos de televisão na unidade obedece às mesmas normas que se aplicam aos aparelhos de rádio.

§4º A colocação de antena deve obedecer às normas estabelecidas pela Unidade Prisional.

§5º O aparelho particular pode ser usado no horário de descanso das atividades existentes na Unidade Prisional, em volume compatível e de acordo com as restrições impostas.

Art. 190 . Os eventuais consertos do aparelho de televisão devem ficar por conta de seu proprietário, observadas as normas da administração para retirada e encaminhamento ao serviço autorizado de manutenção do aparelho.

Art. 191 . O uso dos meios de comunicação permitidos por este Decreto pode ser suspenso ou restringido por ato devidamente motivado, ficando seu restabelecimento a critério da direção da Unidade Prisional.

Art. 192 . A venda, a cessão, o empréstimo e a doação dos aparelhos de comunicação não são permitidos entre os presos, salvo quando da liberdade do seu proprietário, caso em que este deve firmar documento para esse fim, ou em casos excepcionais, a critério da direção da Unidade Prisional.

Art. 193 . Os meios de comunicação inservíveis podem ser retirados das celas, visando preservar a ordem, a higiene e a fiscalização das dependências.

TÍTULO XII DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 194 . As disposições constantes deste Decreto reproduzem e complementam as que integram a Lei de Execução Penal e as demais emanadas no âmbito da Secretaria de Estado da Justiça e da Administração Penitenciária e de outros órgãos que expedem normas reguladoras para o sistema penitenciário.

Art. 195 . Continuam em vigor os atos emanados pela Secretaria de Estado da Justiça e da Administração Penitenciária, pelas Coordenadorias Regionais e de Saúde e pelas Unidades Prisionais, que não contrariem as disposições deste Decreto, ficando revogados os dispositivos conflitantes dessas normas.

Art. 196 . Consideradas as peculiaridades próprias, podem as Unidades Prisionais expedir normas complementares e adequadas às suas condições, respeitadas as disposições deste Decreto, no que couber, comunicando-se a Secretaria de Estado da Justiça e da Administração Penitenciária.

Art. 197 . Os funcionários ou servidores das Unidades Prisionais devem cuidar para que sejam observados e respeitados os direitos e deveres dos presos respondendo, nos termos da legislação própria, pelos resultados adversos a que derem causa, por ação ou omissão.

§1º No exercício de suas funções, os funcionários ou servidores não devem compactuar com os presos nem praticar atos que possam atentar contra a segurança ou disciplina, mantendo diálogo com a população prisional dentro dos limites da função, sob pena de incorrerem em infrações funcionais.

§2º Os servidores devem levar ao conhecimento da autoridade competente as reivindicações dos presos objetivando uma solução adequada, bem como as ações ou omissões dos mesmos, que possam comprometer a boa ordem na Unidade Prisional.

Art. 198 . Todos os atos privativos do Diretor da Unidade Prisional, descritos neste Decreto, são exercidos, obrigatoriamente, quando de sua ausência, pelo seu substituto, indicado formalmente.

Parágrafo único . Nos casos excepcionais ou emergenciais, durante os finais de semana, caso inviabilizada a comunicação com o Diretor da Unidade ou seu substituto, devem ser decididos, conjuntamente, pelo Diretor de turno de serviço e pelo Diretor de plantão, todos os atos necessários para a regularidade do serviço e proteção das pessoas.

Art. 199 . Os procedimentos disciplinares em andamento e os atos de indisciplina em apuração devem ajustar-se a este Decreto.

Art. 200 . Os casos omissos devem ser resolvidos pelo Diretor da Unidade, ouvindo-se, quando for o caso, a respectiva coordenadoria regional ou de saúde, e, em sendo necessário, a Secretaria de Estado da Justiça e da Administração Penitenciária.

Art. 201 . Para fins de tradução oficial, uma via deste Decreto deve ser encaminhada aos consulados que representam os países que possuem compatriotas mantidos sob custódia das Unidades Prisionais que integram a Secretaria de Estado da Justiça e da Administração Penitenciária.

Art. 202 . Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO,
EM SÃO LUÍS, 25 DE AGOSTO DE 2011, 190º DA INDEPENDÊNCIA E 123º DA REPÚBLICA.

ROSEANA SARNEY
Governadora do Estado do Maranhão

LUIS FERNANDO MOURA DA SILVA
Secretário-Chefe da Casa Civil

SÉRGIO VICTOR TAMER
Secretário de Estado da Justiça e da Administração Penitenciária

CASA CIVIL

A GOVERNADORA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o Processo nº 1390/2011, de 5 de julho de 2011, da Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão,

RESOLVE:

Exonerar, a pedido, GREGÓRIO DA SILVA COSTA JÚNIOR do cargo de Fiscal de Defesa Animal, Classe I, Referência 01, Matrícula nº 1472661, do quadro de pessoal da Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão, da Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Pesca, nos termos do art. 41 da Lei Estadual nº 6.107/94 (Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Maranhão).

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO,
EM SÃO LUÍS, 22 DE AGOSTO DE 2011, 190º DA INDEPENDÊNCIA E 123º DA REPÚBLICA.

ROSEANA SARNEY
Governadora do Estado do Maranhão

LUIS FERNANDO MOURA DA SILVA
Secretário-Chefe da Casa Civil

CLÁUDIO DONISETE AZEVEDO
Secretário de Estado da Agricultura, Pecuária e Pesca

A GOVERNADORA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o Processo nº 1520/2011, de 19 de julho de 2011, da Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão,

RESOLVE:

Exonerar, a pedido, JOÃO SOARES TEIXEIRA do cargo de Fiscal de Defesa Animal, Classe Única, Referência 01, Matrícula nº 1529858, do quadro de pessoal da Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão, da Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Pesca, nos termos do art. 41 da Lei Estadual nº 6.107/94 (Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Maranhão).



PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO,
EM SÃO LUÍS, 22 DE AGOSTO DE 2011, 190º DA INDEPENDÊNCIA E 123º DA REPÚBLICA.

ROSEANA SARNEY
Governadora do Estado do Maranhão

LUIS FERNANDO MOURA DA SILVA
Secretário-Chefe da Casa Civil

CLÁUDIO DONISETE AZEVEDO
Secretário de Estado da Agricultura, Pecuária e Pesca

A GOVERNADORA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Nomear MÁRIO JORGE VIEIRA COLINS para o cargo em comissão de Assessor Junior, Símbolo DAS-2, da Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, devendo ser assim considerado a partir de 1º de agosto de 2011.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO,
EM SÃO LUÍS, 23 DE AGOSTO DE 2011, 190º DA INDEPENDÊNCIA E 123º DA REPÚBLICA.

ROSEANA SARNEY
Governadora do Estado do Maranhão

LUIS FERNANDO MOURA DA SILVA
Secretário-Chefe da Casa Civil

FÁBIO GONDIM PEREIRA DA COSTA
Secretário de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão

**SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO**

PORTARIA Nº 036/2011 – GABSEC. SÃO LUÍS - MA, 22 DE AGOSTO DE 2011

O SECRETÁRIO DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º – Instituir, no âmbito da Secretaria de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, a Comissão de Análise e Deliberação Conclusiva sobre a Aquisição de Áreas nos Distritos Industriais do Estado do Maranhão.

Art. 2º – A referida Comissão terá por objetivo analisar todos os processos administrativos destinados a aquisição de áreas nos distritos industriais localizados no território maranhense, sendo que suas decisões serão tomadas de forma colegiada *ad referendum* do Secretário de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio.

Art. 3º – Presidir a citada Comissão e designar como seus integrantes: o Secretário Adjunto do Desenvolvimento, Indústria e Comércio; o Secretário Adjunto de Planejamento e Desenvolvimento Econômico; o Superintendente de Políticas e Infraestrutura Industriais e o Chefe da Assessoria Jurídica.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua assinatura.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO, EM SÃO LUÍS, 22 DE AGOSTO DE 2011.

JOSÉ MAURICIO DE MACEDO SANTOS
Secretário de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

PORTARIA Nº 0453 - GABIN, DE 22 DE AGOSTO DE 2011

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso de suas atribuições,

R E S O L V E:

Art. 1º Constituir, no âmbito da Secretaria Adjunta da Secretaria de Estado da Fazenda do Maranhão, o Grupo de Trabalho responsável pela coordenação, supervisão e implantação no órgão, dos seguintes projetos:

- I – Nota Fiscal eletrônica;
- II – Escrituração Fiscal digital;
- III- Conhecimento de Transporte eletrônico;
- IV – Manifesto de Carga eletrônico;
- V – DÍEF adequada ao Programa Viva a Nota.

Art. 2º O Grupo de Trabalho será coordenado pelo servidor CÉZAR ROMERO COSTA FERREIRA, Auditor Fiscal da Receita Estadual, Matrícula 400.150 e será composto pelos seguintes Auditores Fiscais da Receita Estadual:

RAIMUNDO NONATO COSTA – Matrícula 335.687
FERNANDO ANTONIO CHAVES DE MELO – Matrícula 1.088.905
MÁRIO FERREIRA PEREIRA – Matrícula 335.653
ANTONIO JOSÉ SOARES FERRO – Matrícula 523.241

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

CLÁUDIO JOSÉ TRINCHÃO SANTOS
Secretário de Estado da Fazenda

PORTARIA Nº 433/GABIN, DE 08 DE AGOSTO DE 2011.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 235, inciso III, da Lei nº 6.107/94 (Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Maranhão),

RESOLVE:

Designar, de acordo com o disposto no Art. 234 e 240 do citado diploma estatutário, os servidores MARIA LUCIMAR COSTA BARBOSA SANTOS, matrícula 353557, Contadora, JOSÉ DE RIBAMAR NASCIMENTO NEVES, matrícula 578187, Auditor Fiscal da Receita Estadual e NILCE NÉLIA OLIVEIRA SOUSA, matrícula 525279, Técnica da Receita Estadual, para, sob a presidência do primeiro, constituírem Comissão de Processo Administrativo Disciplinar com a finalidade de apurar responsabilidades funcionais do servidor JOSÉ DINIZ DUAILIBE NETO, matrícula 114710, Técnico da

Receita Estadual, com lotação da AGLOC de Pinheiro, nas autenticações conforme carimbo aposto nos DANFES 052845 e 52748, sem os devidos lançamentos, conforme consta do processo administrativo nº 2846/2011-SEFAZ, devendo a Comissão iniciar os trabalhos no prazo estabelecido em lei.

DÊ-SE CIÊNCIA. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, EM SÃO LUÍS, 08 DE AGOSTO DE 2011.

CLÁUDIO JOSÉ TRINCHÃO SANTOS
Secretário de Estado da Fazenda

PORTARIA Nº 417/GABIN, DE 02 DE AGOSTO DE 2011.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA, em exercício, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 235, inciso III, da Lei nº 6.107/94 (Estatuto dos Servidores Públicos Cíveis do Estado do Maranhão),

RESOLVE:

Designar, de acordo com o disposto no Art. 234 e 240 do citado diploma estatutário, os servidores JOSÉ DE RIBAMAR NASCIMENTO NEVES, matrícula 578187, Auditor Fiscal da Receita Estadual, GILDA CARVALHO REZENDE, matrícula 1042373, Advogada e JOSÉ RAIMUNDO ALVES DE SOUSA, matrícula 859538, Técnico em Contabilidade, para, sob a presidência do primeiro, constituírem Comissão de Processo Administrativo Disciplinar com a finalidade de apurar a representação por abandono de cargo cometido pela servidora TEREZA MARIA GALVÃO GUIMARÃES, matrícula 926022, Assistente de Administração, com lotação no COTRH/Pessoal, conforme consta do Processo Administrativo nº 3248/2011-SEFAZ, devendo a Comissão iniciar os trabalhos no prazo estabelecido em lei.

DÊ-SE CIÊNCIA. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, EM SÃO LUÍS, 02 DE AGOSTO DE 2011.

AKIO VALENTE WAKIYAMA
Secretário de Estado da Fazenda, em exercício

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

PORTARIA Nº 173, DE 15 DE AGOSTO DE 2011

O SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º. Designar, nos termos do art. 234 e 235, inciso III da Lei Estadual nº. 6.107/94 (Estatuto do Servidor Público Civil do Estado do Maranhão), as servidoras ANA MARIA AIRES GOMES, Assistente Social, matrícula nº. 553156, ANA LIS DUARTE ASSUNÇÃO DE FREITAS, Assistente Social, matrícula 5876 e CLEONICE OLIVEIRA REIS, Agente de Saúde, matrícula nº. 775106, para sob a presidência da primeira, constituir a Comissão de sindicância disciplinar, visando apurar a responsabilidade do Gestor da Supervisão de Hematologia e Hemoterapia do Maranhão – HEMOMAR, no exercício de 2005, conforme consta no processo nº 12282/2009.

Art. 2º. Deve a Comissão Sindicante iniciar e concluir seus trabalhos nos prazos estabelecidos pela Lei acima citada.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

JOSÉ MÁRCIO SOARES LEITE
SubSecretário de Estado da Saúde

CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE - CES/MA

RESOLUÇÃO Nº 32, DE 11 DE JULHO DE 2011

O PLENÁRIO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE DO MARANHÃO – CES-MA, no uso das atribuições lhe conferida pela Lei 8.142 de 28/12/1990 e pela Lei Estadual nº. 7.528 de 30 de junho de 2000, com a alteração da Lei 8.172 de 16 de setembro de 2004, e com base nas suas competências Regimentais, em sua 113ª Reunião Ordinária realizada no dia 11 de julho de 2011.

RESOLVE:

Aprovar a delegação abaixo para viagem a alagoas, em representação ao conselho estadual de saúde do maranhão, no v forum de conselhos de saúde estadual, municípios capitais e secretarias executivas do nordeste, compreendendo um período de 03 (três) diárias, periodo do evento 29 e 30 de julho de 2011.

Conselheiros do cesma:

AMÉRICO DE JESUS SOARES ARAUJO

ANDRÉ GUSTAVO ALMEIDA DE CASTRO LIMA

IVANILDE SAMPAIO DA SILVA

DÊ-SE CIÊNCIA E CUMPRE-SE

AMÉRICO DE JESUS SOARES ARAUJO
Vice Presidente do CES/MA

HOMOLOGO A PRESENTE RESOLUÇÃO

SÃO LUÍS, 11 DE JULHO DE 2011.

JOSÉ MÁRCIO SOARES LEITE
Secretário de Estado da Saúde, em exercício

RESOLUÇÃO Nº 35, DE 15 DE AGOSTO DE 2011

O PLENÁRIO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE DO MARANHÃO – CES-MA, no uso das atribuições lhe conferida pela Lei 8.142 de 28/12/1990 e pela Lei Estadual nº. 7.528 de 30 de junho de 2000, com a alteração da Lei 8.172 de 16 de setembro de 2004, e com base nas suas competências Regimentais, em sua 114ª Reunião Ordinária realizada no dia 15 de agosto de 2011.

RESOLVE:

Aprovar a prorrogação de data para realização das etapas das conferências municipais de saúde do maranhão para até o dia 20 de setembro de 2011.

DÊ-SE CIÊNCIA E CUMPRE-SE

AMÉRICO DE JESUS SOARES ARAUJO
Vice Presidente do CES/MA

HOMOLOGO A PRESENTE RESOLUÇÃO

SÃO LUÍS, 15 DE AGOSTO DE 2011.

. RICARDO JORGE MURAD
Secretário de Estado da Saúde

**RESOLUÇÃO Nº 36, DE 15 DE AGOSTO DE 2011**

O PLENÁRIO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE DO MARANHÃO – CES-MA, no uso das atribuições lhe conferida pela Lei 8.142 de 28/12/1990 e pela Lei Estadual nº. 7.528 de 30 de junho de 2000, com a alteração da Lei 8.172 de 16 de setembro de 2004, e com base nas suas competências Regimentais, em sua 114ª Reunião Ordinária realizada no dia 15 de agosto de 2011.

RESOLVE:

Aprovar a instituição da comissão para fiscalização no Hospital da Criança.

PEDRO ALEX MELO BRITO

IVANILDE DE SAMPAIO DA SILVA

ANDRE GUSTAVO ALMEIDA DE CASTRO LIMA

OSIRIS DE FÁTIMA MORAES REGO COUTO

DÊ-SE CIÊNCIA E CUMPRE-SE

AMÉRICO DE JESUS SOARES ARAUJO
Vice Presidente do CES/MA

HOMOLOGO A PRESENTE RESOLUÇÃO

SÃO LUÍS, 15 DE AGOSTO DE 2011.

RICARDO JORGE MURAD
Secretário de Estado da Saúde

RESOLUÇÃO Nº 38, DE 15 DE AGOSTO DE 2011

O PLENÁRIO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE DO MARANHÃO – CES-MA, no uso das atribuições lhe conferida pela Lei 8.142 de 28/12/1990 e pela Lei Estadual nº. 7.528 de 30 de junho de 2000, com a alteração da Lei 8.172 de 16 de setembro de 2004, e com base nas suas competências Regimentais, em sua 114ª Reunião Ordinária realizada no dia 15 de agosto de 2011.

RESOLVE:

Aprovar os representantes para compor o fórum da Rede Cegonha/São Luís.

ANDRE GUSTAVO ALMEIDA DE CASTRO LIMA –
TITULAR

IVANILDE DE SAMPAIO DA SILVA – SUPLENTE

DÊ-SE CIÊNCIA E CUMPRE-SE

AMÉRICO DE JESUS SOARES ARAUJO
Vice Presidente do CES/MA

HOMOLOGO A PRESENTE RESOLUÇÃO

SÃO LUÍS, 15 DE AGOSTO DE 2011.

RICARDO JORGE MURAD
Secretário de Estado da Saúde

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO**PORTARIA Nº 829, DE 11 DE AGOSTO DE 2011**

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, em exercício, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar a servidora VÂNIA FARIAS LIRA CARO, matrículas nº 1065002 / 708131, como Gestora do Termo de Cooperação Mútua nº 143/2011/0021, celebrado entre a Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária – INFRAERO e o Governo do Estado do Maranhão, por intermédio da Secretaria de Estado da Educação e da Secretaria de Estado da Segurança Pública, através do Corpo de Bombeiros Militar, cujo objetivo é o desenvolvimento do Projeto Infraero & Escola, beneficiando os alunos da Escola Délio Jardim de Matos e jovens das comunidades do entorno do Aeroporto Internacional Marechal Cunha Machado.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 24/02/2011.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMpra-SE.

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, EM SÃO LUÍS, 11 DE AGOSTO DE 2011.

JOÃO BERNARDO DE AZEVEDO BRINGEL
Secretário de Estado da Educação, em exercício

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL**PORTARIA Nº 209/2011, DE 08 DE AGOSTO DE 2011**

O SECRETÁRIO DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, no uso e suas atribuições legais,

RESOLVE:

Alterar a Gratificação por Condição Especial de Trabalho da servidora, RAIMUNDA ALMEIDA, Matrícula nº 615401, Auxiliar de Serviços Gerais, desta Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social, com a Lei nº 6.107 de 27 de julho de 1994, no percentual de 63.64%, no valor de R\$ 360,96 (trezentos e sessenta reais e noventa e seis centavos) para 100% (cem por cento), no valor de R\$ 567,19 (quinhentos e sessenta e sete reais e dezenove centavos) a considerar a partir de 01 de agosto de 2011.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMpra-SE

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EM SÃO LUÍS, 08 DE AGOSTO DE 2011.

FRANCISCO DE ASSIS CASTRO GOMES
Secretário de Estado do Desenvolvimento Social

PORTARIA Nº 210/2011, DE 08 DE AGOSTO DE 2011

O SECRETÁRIO DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, no uso e suas atribuições legais,

RESOLVE:

Conceder a servidora, da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social, IVANISA SANTOS OLIVEIRA, matrícula nº 617761, Auxiliar de Serviços Gerais a Gratificação por Condição Especial de Trabalho, da Lei nº 6.107 de 27 de julho de 1994, do percentual de 50% (cinquenta por cento), no valor de R\$ 283,60 (duzentos e oitenta e três reais e sessenta centavos) a considerar a partir de 01 de agosto de 2011.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EM SÃO LUÍS, 08 DE AGOSTO DE 2011.

FRANCISCO DE ASSIS CASTRO GOMES
Secretário de Estado de Desenvolvimento Social

PORTARIA Nº 211/2011, DE 10 DE AGOSTO DE 2011

O SECRETÁRIO DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, no uso e suas atribuições legais,

RESOLVE:

Conceder ao servidor, da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social, RONAN CARMO COSTA, matrícula nº 336990, Agente Social a Gratificação por Condição Especial de Trabalho, da Lei nº 6.107 de 27 de julho de 1994, do percentual de 100% (cem por cento), no valor de R\$ 590,28 (quinhentos e noventa reais e vinte e oito centavos) a considerar a partir de 01 de setembro de 2011.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EM SÃO LUÍS, 10 DE AGOSTO DE 2011.

FRANCISCO DE ASSIS CASTRO GOMES
Secretário de Estado do Desenvolvimento Social

PORTARIA Nº 212/2011, DE 10 DE AGOSTO DE 2011

O SECRETÁRIO DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, no uso e suas atribuições legais,

RESOLVE:

Reduzir a Gratificação pela Execução de Trabalho Técnico Científica da servidora, IRONILDE DE JESUS SAMPAIO, Matrícula nº 456566, Assistente Social, no valor de R\$ 1.650,00 (um mil e seiscentos e cinquenta reais), para R\$ 400,00 (quatrocentos reais), desta Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social, com base no art. 82 da Lei nº 6.107 de 27 de julho de 1994, com redação dada pela Lei nº 8.795, de 12 de maio de 2008 e regulamentada pelo Decreto nº 24.115 de 27 de maio de 2008, devendo ser assim considerado a partir de 01 de setembro de 2011.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EM SÃO LUÍS, 10 DE AGOSTO DE 2011.

FRANCISCO DE ASSIS CASTRO GOMES
Secretário de Estado do Desenvolvimento Social

SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

PORTARIA Nº 103, DE 28 DE JULHO DE 2011

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA E DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder Adicional por Serviço Extraordinário na base de 82% (oitenta e dois por cento) sobre a representação do cargo em comissão, a servidora WILMA ROSEANE ARAÚJO DINIZ, Matrícula 1415454, Encarregada do Serviço de Segurança e Disciplina do CRISMA, Símbolo DAS-2, nos termos do Art. 103, da Lei nº 6.107 de 27 de julho de 1994, devendo ser assim considerado a partir de 10.06.2011.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, EM SÃO LUÍS, 28 DE JULHO DE 2011.

SÉRGIO VICTOR TAMER

Secretário de Estado da Justiça e da Administração Penitenciária

PORTARIA Nº 108/2011 - GAB/SEJAP.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA E DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º- Cessar a concessão de Horas Extras, Verba 201, à servidora WILMA ROSEANE ARAÚJO DINIZ, Matrícula 1415454, Agente Penitenciário, tendo em vista sua nomeação para o cargo em comissão de Encarregada do Serviço de Segurança e Disciplina do CRISMA, Símbolo DAS-2, e a respectiva concessão do Adicional por Serviço Extraordinário através da Portaria nº. 103, de 28.07.2011, devendo ser assim considerado a partir de 10.06.2011.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, EM SÃO LUÍS, 09 DE AGOSTO DE 2011.

SÉRGIO VICTOR TAMER

Secretário de Estado da Justiça e da Administração Penitenciária

PORTARIA Nº 105, DE 08 DE AGOSTO DE 2011

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA E DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - Designar o servidor abaixo relacionado para exercer as Funções Gratificadas FG 1, conforme quadro, a saber:

SERVIDOR	MATRÍCULA	FUNÇÃO GRATIFICADA
DALVANY BRITO LOPES LEITÃO	343772	Assistente – FG 1 - Corregedoria

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, EM SÃO LUÍS, 08 DE AGOSTO DE 2011.

SÉRGIO VICTOR TAMER

Secretário de Estado da Justiça e da Administração Penitenciária

**PORTARIA Nº 109, DE 10 DE AGOSTO DE 2011**

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA E DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - Designar o servidor ALFRÂNIO MARTINS FEITOSA, Assessor Especial III, matrícula 1188101, para supervisionar a área operacional das Unidades Prisionais localizadas no interior do Estado.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, EM SÃO LUÍS, 10 DE AGOSTO DE 2011.

SÉRGIO VICTOR TAMER

Secretário de Estado da Justiça e da Administração Penitenciária

PORTARIA Nº 110, DE 10 DE AGOSTO DE 2011

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA E DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - Designar o servidor CLODOMIR RIBEIRO DOS SANTOS, Agente Penitenciário, matrícula 1415256, para supervisionar a área operacional das Unidades Prisionais localizadas na Capital.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, EM SÃO LUÍS, 10 DE AGOSTO DE 2011.

SÉRGIO VICTOR TAMER

Secretário de Estado da Justiça e da Administração Penitenciária

PORTARIA Nº 112/2011 – GAB/SEJAP-MA.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA E DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, no uso de suas atribuições legais, e com fulcro no artigo 235, Inciso III, da Lei nº 6.107/94,

R E S O L V E:

Art. 1º. Designar os servidores ROBSON AGUIAR AZEVEDO, Encarregado de Serviços Gerais e Transporte, Matrícula 2201788,

para compor e exercer a presidência da Comissão de Recebimento de Serviços executados para esta Secretaria, conforme Portaria 037, de 14.03.2011, em substituição ao servidor JOSÉ MANOEL EWERTON SERRA, matrícula 1117167.

Art. 2º. Excluir da referida comissão o servidor SEBASTIÃO DJALMA GOMES.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor a partir da sua publicação.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA EM SÃO LUÍS - MA, 22 DE AGOSTO DE 2011.

SÉRGIO VICTOR TAMER

Secretário de Estado da Justiça e da Administração Penitenciária

PORTARIA Nº 104, DE 05 DE AGOSTO DE 2011

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA E DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Art. 1º.- Lotar os servidores abaixo, nas unidades aqui discriminadas, devendo ser considerado a partir desta data, a saber:

NOME	CARGO	UNIDADE DE EXERCÍCIO
FERNANDA KARINA NASCIMENTO CORRÊA	Assessora Jurídica	Assessoria Jurídica
JOSÉ FERNANDO PINHEIRO CORRÊA	Assessor Sênior	Sec. Adj. de Estab. Penais
JANAÍNA DE MACEDO SANTOS	Assessora Sênior	Corregedoria

Art. 2º.- Designar a servidora FERNANDA KARINA NASCIMENTO CORRÊA, para, temporariamente, atuar em apoio jurídico à Secretaria Adjunta de Estabelecimentos Penais.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor a partir da sua publicação.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA EM SÃO LUÍS - MA, 05 DE AGOSTO DE 2011.

SÉRGIO VICTOR TAMER

Secretário de Estado da Justiça e da Administração Penitenciária

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o Projeto de Resolução Legislativa nº 031/2011, aprovado nos seus turnos regimentais RESOLVE promulgar a seguinte:

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 626/2011

Institui a Frente Parlamentar pela Segurança Alimentar e Nutricional do Maranhão.

Art. 1º - Fica instituída a Frente Parlamentar de Segurança Alimentar e Nutricional do Maranhão, no âmbito da Assembleia, de caráter suprapartidário, a ser instalada com a adesão formal, participação e apoio dos Deputados, atuando na amplitude de suas prerrogativas.

Parágrafo Único – A Frente Parlamentar de Segurança Alimentar e Nutricional do Maranhão terá um Presidente e um Vice-Presidente, escolhidos pela maioria de seus membros, cujo mandato terá duração de 02 (dois) anos.

Art. 2º - A Frente Parlamentar de Segurança Alimentar e Nutricional do Maranhão, ora instituída, tem por finalidade estimular a criação de leis municipais que regulem a política de SAN.

Parágrafo Único – As estratégias adotadas pela Frente Parlamentar instituída no caput do artigo anterior serão discutidas com o Poder Público, Sociedade Civil Organizada e Iniciativa Privada, através de fóruns de debates, audiências públicas, bem como outros instrumentos de participação popular, desenvolvidos em todo o exercício parlamentar, notadamente, visando:

I – zelar pela aplicação, no Maranhão, das leis relativas à SAN;

II – defender dotações orçamentárias para a política de SAN;

III – envolver-se de diferentes formas nas lutas em defesa do direito humano à alimentação adequada.

Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e execução da presente Resolução pertencerem, que a cumpram e a façam cumprir na forma em que se encontra redigida. O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir, publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO “MANOEL BEQUIMÃO”, EM 22 DE AGOSTO DE 2011.

Deputado ARNALDO MELO
Presidente

Deputado HÉLIO SOARES
Primeiro Secretário

Deputado JOTA PINTO
Segundo Secretário

ESTADO DO MARANHÃO

DIÁRIO OFICIAL

PODER EXECUTIVO

Casa Civil

Unidade de Gestão do Diário Oficial

Rua da Paz, 203 – Centro – Fone: 3214-1690

FAX: (98) 3232-9800 – CEP: 65.020-450 – São Luís - Maranhão

e-mail: doem@casacivil.ma.gov.br - Site: www.diariooficial.ma.gov.br

ROSEANA SARNEY MURAD
Governadora

WASHINGTON LUIZ DE OLIVEIRA
Vice-Governador

LUIS FERNANDO MOURA DA SILVA
Secretário-Chefe da Casa Civil

ANTONIA DO SOCORRO FONSECA FERREIRA
Gestora do Diário Oficial

NORMAS DE PUBLICAÇÃO

Ao elaborar o seu texto para publicação no Diário Oficial, observe atentamente as instruções abaixo:

- Edição dos textos enviados à Unidade de Gestão do Diário Oficial em CD ou Pen Drive;
- Medida da Página - 17cm de Largura e 25 cm de Altura;
- Editor de texto padrão: Word for Windows - Versão 6,0 ou Superior;
- Tipo da fonte: Times New Roman;
- Tamanho da letra: 9;
- Entrelinhas automático;
- Excluir linhas em branco;
- Tabelas/quadros sem linhas de grade ou molduras;
- Gravar no CD ou Pen Drive sem compactar, sem vírus de computador;
- Havendo erro na publicação, o usuário poderá manifestar reclamação por escrito até 30 dias após a circulação do Diário Oficial;
- Se o erro for proveniente de falha de impressão, a matéria será republicada sem ônus para o cliente, em caso de erro proveniente do CD ou Pen Drive, o ônus da retificação ficará a cargo do cliente;
- As matérias que não atenderem as exigências acima serão devolvidas;
- Utilize tantos CDs ou Pen Drives quanto seu texto exigir.

Informações pelo telefone (98) 3214-1690

TABELA DE PREÇOS

PUBLICAÇÕES

Valor em coluna de 1cm x 8,5cm

Terceiros	R\$ 7,00
Executivo	R\$ 7,00
Judiciário	R\$ 7,00

ASSINATURA SEMESTRAL

No balcão	R\$ 75,00
Via Postal	R\$ 100,00
Exemplar do dia	R\$ 0,80
Após 30 dias de circ.	R\$ 1,20
Por exerc. decorrido	R\$ 1,50

1 – As assinaturas do D.O. poderão ser feitas diretamente na Unidade de Gestão do Diário Oficial ou solicitadas por telefone ou correio, e valem a partir de sua efetivação.

2 – Os suplementos, não estão incluídos nas assinaturas. O envio destes é opcional e está condicionado ao pagamento de 10% sobre o valor da assinatura.